



G7 JURÍDICO

DIREITO CONSTITUCIONAL

NATHÁLIA MASSON

Aula 02

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

- São 5 as possibilidades de divisão interna do Território da República Federativa do Brasil:

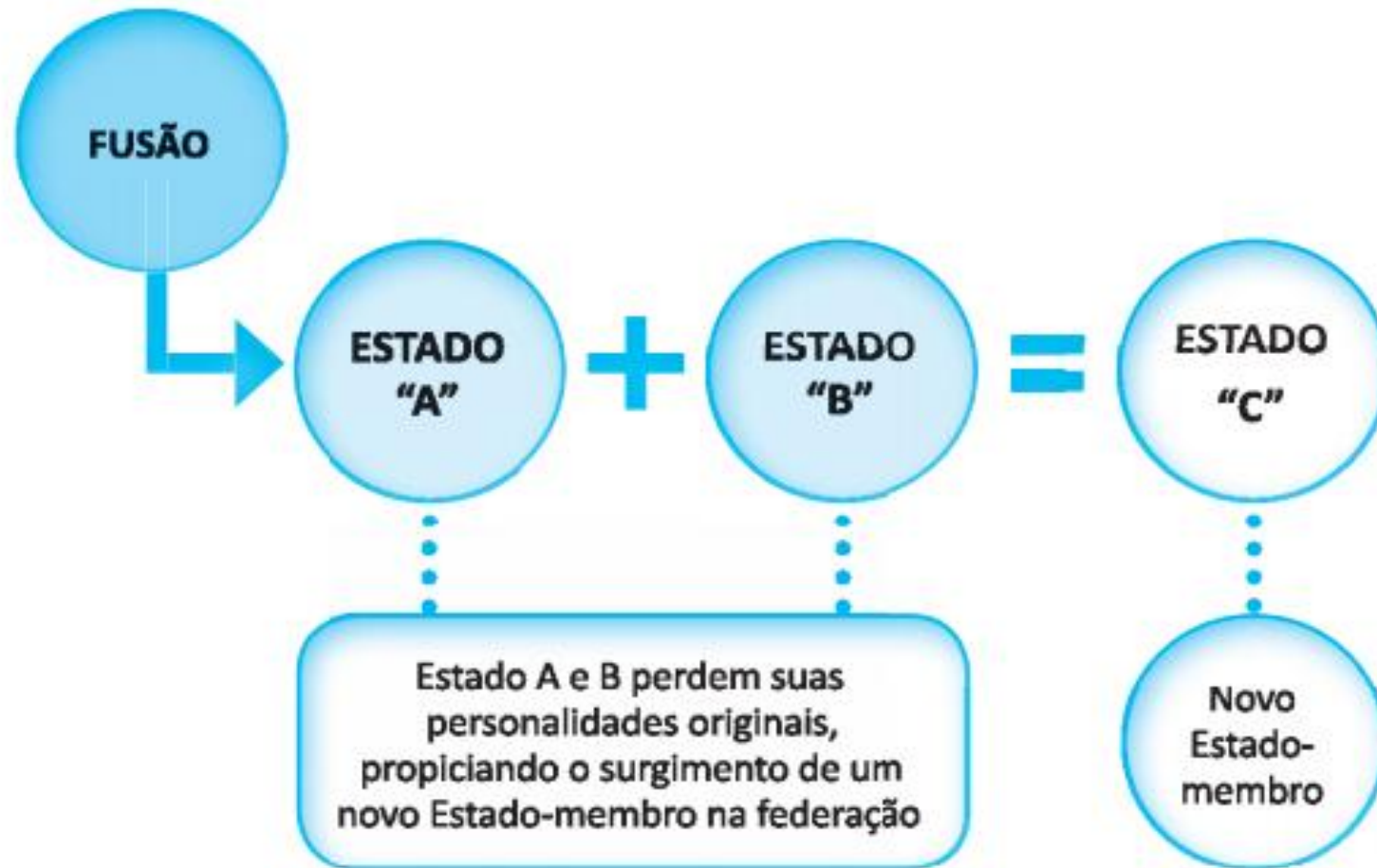


(i) Incorporação

LC 20, de julho de 1974, artigo 8º:

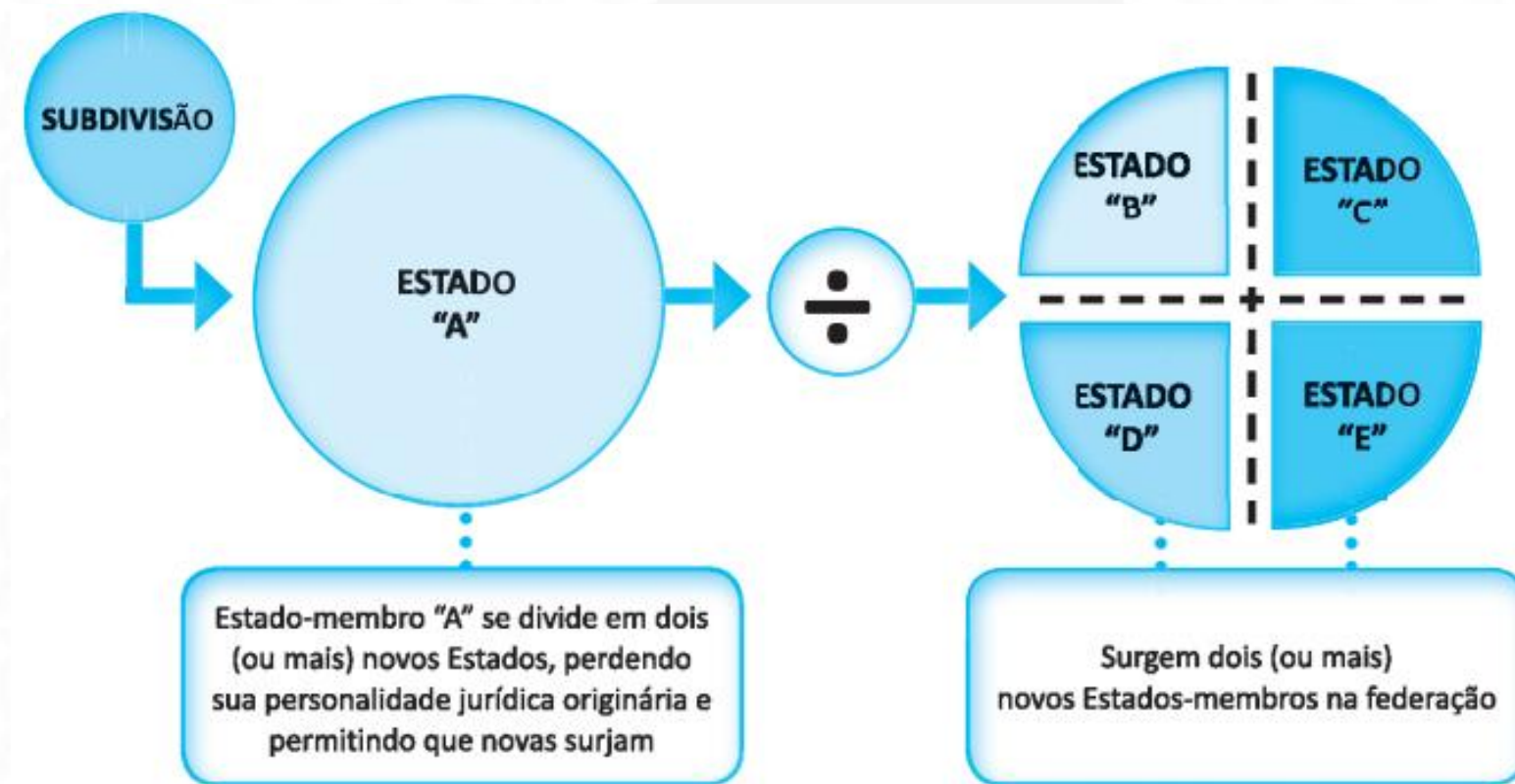
“Os Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara passarão a constituir um único Estado, sob a denominação de Estado do Rio de Janeiro, a partir de 15 de março de 1975”.

(ii) Fusão



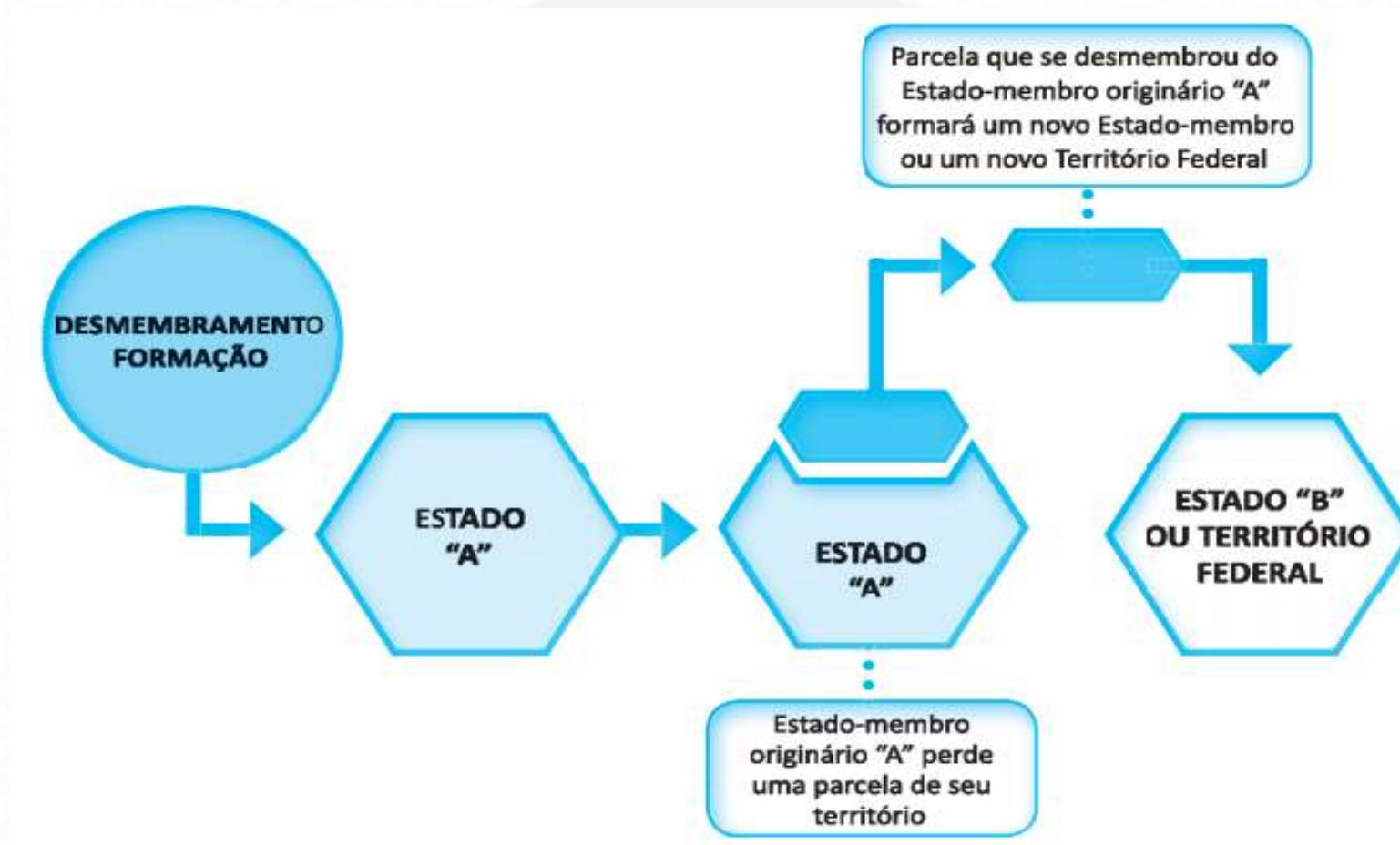
Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

(iii) Subdivisão



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

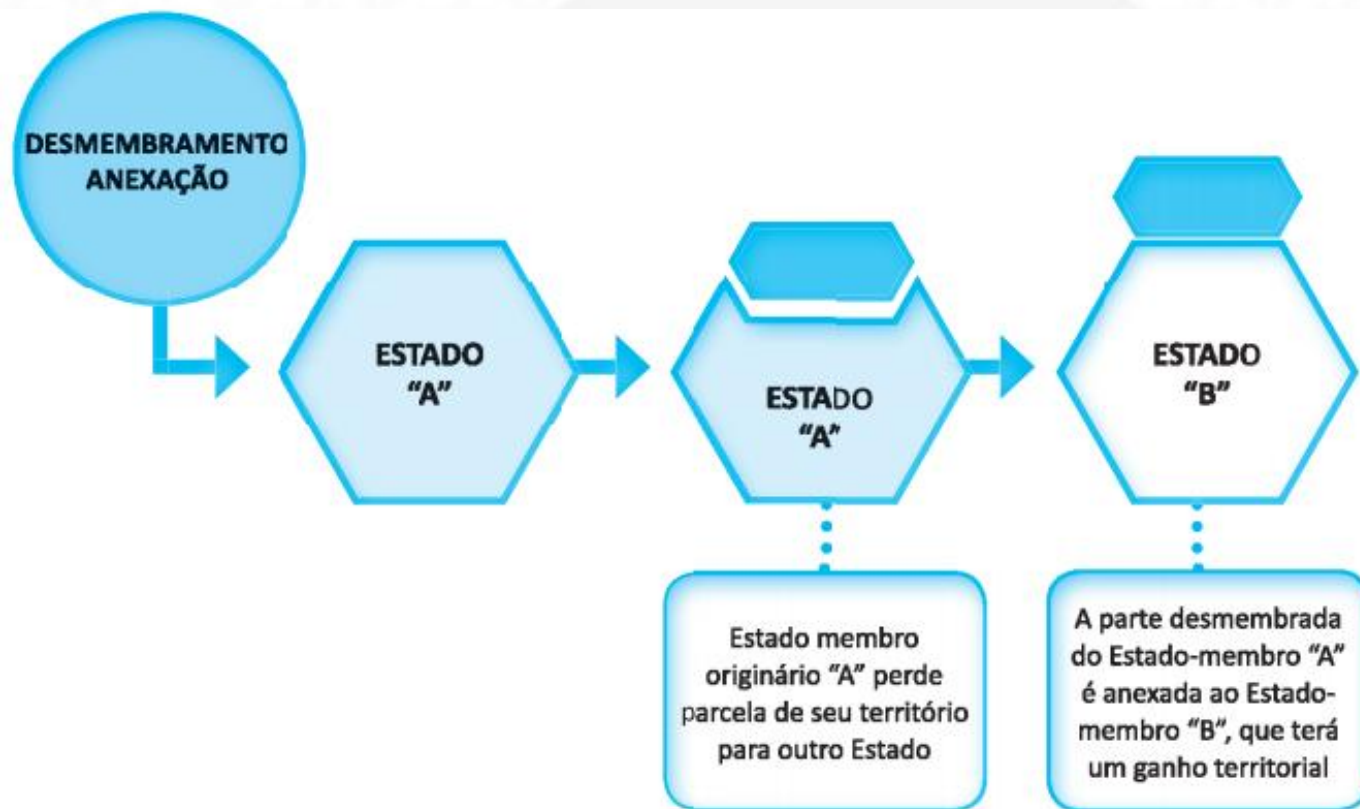
(iv) Desmembramento-formação



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

Art. 13, ADCT: É criado o Estado do Tocantins, pelo desmembramento da área descrita neste artigo, dando-se sua instalação no quadragésimo sexto dia após a eleição prevista no § 3º, mas não antes de 1º de janeiro de 1989.

(v) Desmembramento-anexação



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

(D) Formação de Novos Municípios

Redação anterior:

~~**Art. 18, § 4º, CF/88:** A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em Lei Complementar estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas.~~

Redação atual:

Art. 18, § 4º, CF/88: A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 15, de 1996)

- São 4 os requisitos:

(1) Edição de LC Federal, fixando genericamente o período em que poderemos ter a formação de novos Municípios, dentre outras regras.

(2) Divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

(3) Consulta popular por meio de plebiscito, convocado pela Assembleia Legislativa do Estado.

(4) Aprovação de Lei Ordinária Estadual.

Art. 5º, Lei nº 9.079/1998: “O plebiscito destinado à criação, à incorporação, à fusão e ao desmembramento de Municípios, será convocado pela Assembleia Legislativa, de conformidade com a legislação federal e estadual”.

ADI 2.994-BA, Rel. Min. Ellen Gracie: Ações diretas de inconstitucionalidade. Lei 8.264/02. Do Estado da Bahia. Redefinição dos limites territoriais do Município de Salinas da Margarida. Desmembramento de parte de municípios e incorporação da área separada ao território da municipalidade limítrofe. Tudo sem prévia consulta, mediante plebiscito, das populações de ambas as localidades. Ofensa ao art. 18, § 4º da Constituição Federal.

1 - Pesquisas de opinião, abaixo-assinados e declarações de organizações comunitárias, favoráveis à criação, à incorporação ou ao desmembramento de municípios, não são capazes de suprir o rigor e a legalidade do plebiscito exigido pelo § 4º do art. 18 da Carta Magna.

(...)

- A lei complementar federal, acima listada como primeiro requisito, não foi (até hoje!) elaborada. Assim, desde que a EC nº 15/1996 modificou o documento constitucional, exigindo referida normatização como condição prévia para a criação, incorporação, desmembramento ou fusão de Municípios, enquanto ela não for elaborada a remodelação da estrutura federada, no que se refere aos Municípios, não poderá ser feita

- Em setembro de 2025, na ADO 70, o STF informou que, atualmente, o Congresso Nacional não está em mora na edição da lei complementar atinente à criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios (art. 18, § 4º, CF/88).
- Isso porque a omissão inconstitucional ocorre quando o Poder Legislativo não atua, não discute e não delibera sobre o tema, frustrando o cumprimento de uma norma constitucional de eficácia limitada. No entanto, no caso concreto do art. 18, § 4º, isso agora já não se verifica – afinal, entre os anos de 2013 e 2014, o Congresso Nacional aprovou três projetos de lei complementar com o objetivo de regulamentar o dispositivo constitucional, mas todos foram vetados integralmente pela Presidência da República.

- Destarte, o STF entendeu na ADO 70 que não mais podemos atribuir omissão ao Congresso Nacional pois este, efetivamente, atuou dentro de sua competência legislativa, aprovando projetos de lei que cumpriam a determinação constitucional, mas que não chegaram a virar norma jurídica em razão de veto presidencial, ato igualmente legítimo dentro do processo legislativo. Firmou-se, portanto, o entendimento de que a inércia legislativa que justifica a declaração de omissão inconstitucional é aquela caracterizada pela ausência de deliberação por parte do Parlamento, o que a Corte denomina de *inertia deliberandi*.

ADO 70/PA, Rel. Min. Dias Toffoli: Não há inércia legislativa quando sua atuação resulta em projetos de lei integralmente vetados pelo Presidente da República. Por essa razão, o Congresso Nacional não está em mora na edição da lei complementar atinente à criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios (art. 18, § 4º, CF/88).

- Municípios putativos

“É fato que a inexistência da lei federal não foi obstáculo para que alguns Estados-membros (especialmente no final dos anos 90) aprovassem leis estaduais instituindo novos Municípios após a EC nº 15/1996. Referidas entidades foram denominadas “Municípios putativos”: existiam de fato, mas juridicamente eram inconstitucionais, por evidente e incontestável ofensa aos requisitos do art. 18, § 4º, CF/88.”

Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

- Omissão do Poder Legislativo

- A LC Federal não foi até hoje editada. Isso significa que de 1996 em diante nenhum novo Município poderia ter sido criado. Sabemos, todavia, que alguns Estados editaram Leis Estaduais criando os chamados “Municípios putativos” (assim chamados porque existiam de fato, mas não de direito, já que havia uma evidente ofensa ao §4º do artigo 18 da CF).
- A questão chegou ao STF (ADI 3682) e a Corte declarou as Leis Estaduais inconstitucionais, mas sem pronúncia de nulidade, fixando o prazo de 18 meses para o legislador editar a Lei.
- Em razão da tensão gerada pela suposta fixação de prazo para o legislador, o STF resolveu apresentar um ofício no qual afirmava não estar fixando prazo mas, tão somente, apresentando o que seria um parâmetro temporal razoável para o legislador resolver o problema da omissão.
- O CN, em manobra política, promulgou a EC 57/08 convalidando a criação dos novos Municípios formados até dezembro de 2006 (salvando os Municípios putativos, sob a justificativa de preservar a segurança jurídica). Esta EC acrescentou o artigo 96 ao ADCT.

ADCT, art. 96: Ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de Municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 57, de 2008).

- Em abril de 2022, no RE 614.384/SE, o STF confirmou que a EC nº 57/08 não convalidou desmembramento municipal realizado sem consulta plebiscitária. Afinal, a emenda constitucional convalidou os Municípios criados mesmo diante da inexistência de lei complementar federal; os demais requisitos listados no art. 18, § 4º, CF/88, todavia, precisavam estar presentes.

Tese fixada no RE 614.384/SE: A EC nº 57/08 não convalidou desmembramento municipal realizado sem consulta plebiscitária e, nesse contexto, não retirou o vício de ilegitimidade ativa existente nas execuções fiscais que haviam sido propostas por município ao qual fora acrescida, sem tal consulta, área de outro para a cobrança do IPTU quanto a imóveis nela localizados.

- Não se pode olvidar, por fim, que a exigência da lei complementar federal regulamentadora para os fins do art. 18, parágrafo 4º, CF/88 permanece, e a norma ainda **não** foi produzida! Assim, na eventualidade de um novo Município ser criado (após 31.12.2006) sem que referida lei complementar federal já componha nosso ordenamento jurídico, estaremos diante de nova inconstitucionalidade.

ADI 4.992-RO, Rel. Min. Gilmar Mendes: O Plenário confirmou medida cautelar (noticiada no Informativo 712) e julgou procedente pedido formulado em ação direta para assentar a inconstitucionalidade da Lei 2.264/2010, do Estado de Rondônia. A norma questionada cria o Município de Extrema de Rondônia a partir de desmembramento de área territorial do Município de Porto Velho; fixa seus limites territoriais; e informa os distritos a integrarem a nova municipalidade. O Tribunal registrou a existência de inúmeros precedentes da Corte quanto à impossibilidade de criação de Municípios em desconformidade com a Constituição (art. 18, § 4º).

- Vale também apresentar a decisão proferida pelo STF em setembro de 2021 (ADI 4711), na qual a Corte firmou a inconstitucionalidade de lei estadual que permita a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios sem a edição prévia das leis federais previstas no art. 18, **§ 4º**, da CF/88. Afinal, a atual dicção do art. 18, **§ 4º**, da CF/1988 impõe a aprovação prévia de leis federais para que os Estados seja autorizados a iniciar novos processos de emancipação municipal. Até que isso corra, leis estaduais que versem sobre o tema são, indiscutivelmente, inconstitucionais.

ADI 4711. EMENTA: (...) 4. A redação original do art. 18, § 4º, da CF/1988 condicionava a criação de municípios à edição de lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em Lei Complementar estadual, e a uma consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas. Esse procedimento simplificado, que delegou exclusivamente à esfera estadual a regulamentação dos parâmetros para a emancipação, propiciou a proliferação de entes municipais no Brasil após a promulgação da Constituição de 1988. 5. Atento a essa realidade, o constituinte derivado alterou o texto constitucional e dificultou a criação de municípios, restringindo a fragmentação da federação. O art. 18, § 4º, da CF/1988, com redação dada pela EC nº 15/1996, passou a exigir, além dos requisitos anteriormente previstos, a edição de lei complementar federal e a divulgação prévia dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. (...)

(...) 6. Esta Corte firmou jurisprudência no sentido de que a inexistência da lei complementar federal a que se refere o art. 18, § 4º, da CF/1988 impede a criação, fusão, incorporação ou desmembramento de novos municípios. Precedentes. 7. Ao promulgar a Lei Complementar nº 13.587/2010, o legislador gaúcho instaurou procedimento administrativo e legislativo que se esgota no âmbito estadual, praticamente reprimando a redação originária do art. 18, § 4º, da CF/1988. A atual dicção desse dispositivo constitucional impõe a aprovação prévia de leis federais para que os Estados sejam autorizados a iniciar novos processos de emancipação municipal. Até que isso ocorra, leis estaduais que versem sobre o tema são inconstitucionais. (...)

(...) 8. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 13.587/2010 e a não recepção das Leis Complementares nº 10.790/1996, 9.089/1990 e 9.070/1990, todas do Estado do Rio Grande do Sul. 9. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional lei estadual que permita a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios sem a edição prévia das leis federais previstas no art. 18, § 4º, da CF/1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 15/1996”. (ADI 4711, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 15-09-2021 PUBLIC 16-09-2021)

(E) Vedações constitucionais

Art. 19, CF/88: É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

- I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;
- II - recusar fé aos documentos públicos;
- III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

- Sistema de cotas: análise da ADI 4.868

(i) Regra Geral

RE 597.285/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski: O sistema de cotas em universidades, com base em critério étnico-racial, é CONSTITUCIONAL. É também constitucional fixar cotas para alunos que sejam egressos de escolas públicas.

(ii) Inconstitucionalidade da previsão de cotas quando esta cria distinção entre brasileiros

Art. 1º, Lei distrital nº 3361/2004: As universidades e faculdades públicas do Distrito Federal ficam obrigadas a reservar, em seus processos seletivos, no mínimo, 40% (quarenta por cento) das vagas por curso e por turno, para os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal.

Art. 3º, CF/88: Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Art. 19, CF/88: É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

ADI 4.868, Rel. Min. Gilmar Mendes: É inconstitucional a lei distrital que preveja que 40% das vagas das universidades e faculdades públicas do Distrito Federal serão reservadas para alunos que estudaram em escolas públicas do Distrito Federal.

Essa lei, ao restringir a cota apenas aos alunos que estudaram no Distrito Federal, viola o art. 3º, IV e o art. 19, III, da CF/88, tendo em vista que faz uma restrição injustificável entre brasileiros.

Vale ressaltar que a inconstitucionalidade não está no fato de ter sido estipulada a cota em favor de alunos de escolas públicas, mas sim em razão de a lei ter restringido as vagas para alunos do Distrito Federal, em detrimento dos estudantes de outros Estados da Federação.

RE 614.873/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes: 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput ; 14, caput ; 19, III; 43, caput ; 150, II; 165, §7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. (...)

(...) 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput ; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si . 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas .

Obs.: Uma importante decisão sobre o tema foi proferida pelo STF, em junho de 2024.

- A Lei nº 12.990/2014 estabeleceu uma cota aos negros de 20% das vagas em concursos públicos realizados no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União.
- O art. 6º dessa lei determinou que o sistema de cotas teria uma vigência de 10 anos – o que significa que o prazo venceu em 10 de junho de 2024.
- Partidos Políticos (Psol e a Rede Sustentabilidade) ingressaram com uma ADI no STF (ADI 7654), requerendo a manutenção da política de cotas para candidatos negros em concursos públicos, mesmo após o vencimento desse prazo – ao argumento de que não houve, ainda, a efetiva inclusão social almejada pela política afirmativa.

- O STF, ao apreciar a medida cautelar na ADI, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 6º da Lei nº 12.990/2014, a fim de que o prazo nele constante seja entendido como marco temporal para avaliação da eficácia da ação afirmativa, determinação de prorrogação e/ou realinhamento e, caso atingido o objetivo da política, previsão de medidas para seu encerramento – ficando afastada a interpretação que extinga abruptamente as cotas raciais.
- Dito de outra forma, as cotas seguirão sendo observadas até que se conclua o processo legislativo de competência do Congresso Nacional e, subsequentemente, do Poder Executivo (STF. Plenário. ADI 7.654 MC-Ref/DF, Rel. Min. Flávio Dino).

4. Repartição constitucional de competências

(A) Introdução

- A divisão constitucional de atribuições entre os entes federados pode ser apontada como um elemento fundamental na constituição do federalismo, uma de suas notas mais marcantes e essenciais.
- No Estado federal o exercício do poder político está necessariamente descentralizado, o que significa que coexistem entes que são politicamente capazes, vale dizer, que podem estabelecer comandos normativos sobre assuntos de sua própria competência.
- Não há hierarquia entre os entes federados, sendo todos autônomos e só subordinados à Constituição.

- Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, a descentralização política pode ser caracterizada enquanto um “regime no qual, dentro de um único sistema jurídico global, as capacidades políticas são distribuídas entre diferentes pessoas jurídicas”*.
- José Afonso da Silva asseverou que “a autonomia das entidades federativas pressupõe a repartição de competências para o exercício e desenvolvimento de sua atividade normativa”**.

*MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Prestação de Serviços Públicos e Administração Indireta*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, p. 8.

**SILVA, José Afonso. *Curso de Direito Constitucional positivo*. 23ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 476.

- Como a divisão de atribuições é feita pela CF/88, eventuais conflitos referentes ao campo material de atuação de cada ente federado serão conflitos constitucionais, a serem solucionados pelo STF.

Obs.: Foi por essa razão que a EC nº 45 deslocou para o STF uma antiga atribuição do STJ (ver artigo 102, III, “d” e artigo 105, III, “b”, CF).

Art. 102, CF/88: Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Art. 105, CF/88: Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:

~~b) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face de lei federal;~~

b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

➤ **Princípio norteador**

- A CF/88 se baseia na amplitude do assunto em discussão. Se vale, então, do princípio da preponderância/predominância dos interesses:

- * Compete à União cuidar das matérias em que predomina o interesse nacional, referentes ao país na sua totalidade.
- * Já aos Estados outorga-se os assuntos em que o interesse regional é de acentuada preponderância.
- * Aos Municípios competem aquelas matérias nas quais é marcante o interesse local, circunscrito a uma órbita bem mais restrita.
- * Quanto ao Distrito Federal, pode-se dizer que é híbrida a natureza dos interesses que ao ente são deslocados, afinal a Constituição (no art. 32, § 1º) confere a ele tanto atribuições de caráter regional (próprias dos Estados-membros) quanto de cunho local (próprias dos Municípios).



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

- No direito brasileiro, a observância deste princípio norteia a repartição de tarefas, mas não a define em absoluto – afinal, nossa tradição histórica, nitidamente centralizadora, e a efetiva e real possibilidade de implementação das competências, muitas vezes desloca atividades de marcada importância regional/local para a União.

- Uma consideração relevante sobre o princípio da predominância dos interesses é feita por José Afonso da Silva, que nos lembra que:

“No Estado moderno se torna cada vez mais problemático discernir o que é ‘interesse geral’ ou ‘nacional’ do que seja ‘interesse regional’ ou ‘local’. Muitas vezes certos problemas não são de interesse rigorosamente nacional, por não afetarem a Nação como um todo, mas não são simplesmente particulares de um Estado, por abrangerem dois ou mais deles. Os problemas da Amazônia, os do Polígono da Seca, os do Vale do São Francisco e do Vale do Paraná-Uruguai são exemplos a citar na Federação Brasileira.”

➤ Técnicas de repartição

- Na distribuição das tarefas entre os entes pode-se adotar três modelos básicos de divisão de atribuições:

(i) Americano: há uma delimitação precisa das competências da União (atribuições taxativas), com os poderes remanescentes sendo delegados aos Estados-membros (atribuições não enumeradas).

(B) Canadense: os poderes enumerados são dos Estados-membros, com a reserva dos remanescentes à União.

(C) Indiano: as competências são enumeradas para todos os entes federados, de maneira exaustiva, o que ocasiona um inchaço do documento constitucional.

- No Brasil adotamos o modelo americano. Mas como os Municípios aqui também são entes federados autônomos, a enumeração das atribuições é feita não só para a União, mas igualmente para estas particulares entidades – restando aos Estados-membros as tarefas remanescentes.

➤ **Técnicas de efetivação da distribuição das competências**

(A) Sistema horizontal, originado nos EUA, na Constituição de 1787, a Constituição Federal delega a cada ente atribuições que lhe sejam próprias, particulares. Distribui, portanto, a cada um, o que é seu; a cada entidade, matéria específica de sua competência.

- Esta técnica, que dá origem às competências privativas e exclusivas, encontra máxima expressão nas federações duais ou clássicas, exatamente por serem estas as federações que somente reconhecem às entidades federadas atribuições fechadas, não partilhadas com as demais entidades.

(B) Sistema vertical temos previsão de competências que serão exercidas em conjunto – em parceria, em regime de condomínio –, dando origem a atribuições comuns e concorrentes e resultando na formação de federações neoclássicas (ou de cooperação).

- Referida técnica foi empregada no direito brasileiro pela primeira vez na Carta de 1934.

- Devidamente mantida nos documentos constitucionais subsequentes, encontra-se inequivocamente na Constituição de 1988, que engendra em seu texto um sofisticado mosaico de repartição de tarefas, no qual se visualiza a presença tanto da técnica horizontal, quanto da vertical.

- O reconhecimento da técnica vertical em todos os nossos textos constitucionais a partir de 1934 jamais importou em renúncia à técnica horizontal, que seguiu inabalável em nossas Constituições – não mais, todavia, como única protagonista.

(B) Competências estaduais

“Em termos reais, a competência estadual é, em face da competência da União, (...), das mais reduzidas, seja em extensão, seja em importância. Aparece nisso um sinal seguro e insofismável da centralização de que sofre o federalismo brasileiro” (grifo nosso).

Fonte: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 1/204, 1990, Saraiva.

- Regra: competências legislativas remanescentes, conforme indica o artigo 25, § 1º, CF.

Art. 25, § 1º, CF/88: São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.

- Em conformidade com o disposto no art. 25, § 1º, CF/88, os Estados-membros poderão legislar sobre os temas que não tenham sido enunciados nem para a União, nem para os Municípios, tampouco estejam vedados pela Constituição da República.

* Ex.: Transporte público intermunicipal.

Art. 30, CF/88: Compete aos Municípios:

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

Art. 21, CF/88: Compete à União:

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;

ADI 845, Rel. Min. Eros Grau: Não há no texto constitucional expressa previsão em relação à competência para a exploração de serviço de transporte intermunicipal. A Constituição cuidou apenas de dispor sobre a competência para explorar os transportes terrestres rodoviários interestadual e internacional de passageiros – privativa da União, nos termos do artigo 21, inciso XII, alínea “e” – e para explorar o transporte coletivo no âmbito local – do município, de acordo com o artigo 30, inciso V. Daí a conclusão, ante o disposto no artigo 25, § 1º, de que a matéria é da competência dos Estados-membros.

- Em **agosto de 2020**, na ADI 1052, o STF nos lembrou que sendo competência remanescente dos Estados a prerrogativa de legislar sobre transporte intermunicipal (art. 25, § 1º), a lei estadual que concede dois assentos a policiais militares devidamente fardados nos transportes coletivos intermunicipais é constitucional e vai ao encontro da melhoria das condições de segurança pública nesse meio de locomoção, em benefício de toda a Sociedade. Nessa decisão, o STF ainda afastou qualquer alegação de desrespeito ao princípio da igualdade, uma vez que o discrimen adotado é legítimo e razoável, pois destinado àqueles que exercem atividade de polícia ostensiva e visam à preservação da ordem pública.

- Em **abril de 2022**, na ADI 4289/DF, Rel. Min. Rosa Weber, o STF confirmou que compete aos estados-membros a definição do prazo de validade de bilhetes de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Afinal, o prazo de validade pode influenciar na política tarifária e, por consequência, impactar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato celebrado em âmbito estadual – o prazo de validade do bilhete, mais elastecido ou não, corresponde a um benefício que, por sua natureza, tem um custo. Logo, incumbe aos Estados-membros, como titulares da exploração do transporte rodoviário intermunicipal, a definição da respectiva política tarifária, à luz dos elementos que possam influenciá-la, como o prazo de validade do bilhete. Se a União edita lei dispondo acerca do prazo de validade dos bilhetes de transporte coletivo rodoviário intermunicipal, envolve-se indevidamente na competência constitucional residual do Estado-membro.

- Em **outubro de 2025**, na ADI 4.763/MT, o STF declarou constitucional lei estadual que estabeleceu que serviços de transporte intermunicipal devam ser explorados por, no mínimo, duas empresas por região, vedando a exclusividade. Segundo o STF,

a matéria não extrapola o âmbito da competência estadual, pois: (i) a prestação de serviços públicos intermunicipais é de competência dos Estados-membros; (ii) a Lei Federal existente sobre o tema (nº 8.987/1995), embora trate de normas gerais, não impede que os entes federativos estabeleçam regras mais restritivas, desde que compatíveis com os princípios constitucionais e com o regime jurídico geral; (iii) o dispositivo impugnado se alinha com o princípio da subsidiariedade do federalismo brasileiro, o qual permite atuação legislativa dos Estados quando não houver proibição clara ou exclusão normativa da União (*clear statement rule*); e, por fim, (iv) a atuação estadual visa, inclusive, proteger direitos do consumidor e garantir a concorrência e qualidade do serviço nas diferentes regiões. Desse modo, entendeu nossa Corte Suprema que a lei estadual não fere os arts. 22, XXVII nem o art. 175 da Constituição Federal.

- Exemplo de competência material exclusiva expressa para os Estados

Art. 25, § 2º, CF/88: Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 5, de 1995)

- Sobre o § 2º do art. 25, CF/88, pode-se dizer:

(A) O termo “local” é utilizado para qualificar o serviço que será prestado, mas mesmo assim é competência é estadual e não municipal;

(B) A Constituição vedou expressamente que a matéria de competência estadual posta no parágrafo fosse regulada por meio de medida provisória (MP), exigindo, explicitamente, lei. Essa consideração nos leva a concluir que os Estados-membros (se houver autorização expressa na respectiva Constituição estadual) podem editar MPs, mas não sobre o assunto “gás canalizado”.

- Em matéria de competência legislativa privativa os Estados-membros também possuem atribuições expressas no texto constitucional, dentre as quais se destacam as seguintes:

(A) 18, § 4º, CF/88: A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 15, de 1996) Vide art. 96 - ADCT

(B) 25, § 3º, CF/88: Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

- Sobre o art. 25, § 3º, CF/88, uma importante manifestação do STF foi prolatada na ADI 1842-RJ, em fevereiro de 2013. Na ocasião, a Corte considerou inconstitucionais disposições normativas estaduais que, ao instituir região metropolitana, transferiram do âmbito municipal para o âmbito estadual competências administrativas e normativas próprias dos municípios, que dizem respeito aos serviços de saneamento básico. Assim, salientou o STF que o art. 25, § 3º, da CF impõe a conclusão de que não deve haver conflito entre o estabelecimento de regiões metropolitanas e a autonomia municipal. Destarte, se na criação da região os Municípios forem alijados do processo decisório quanto à concessão e permissão de serviços de interesse comum dos entes integrantes da região metropolitana, bem como da organização, do planejamento e da execução desses serviços (em virtude da transferência exclusiva ao Estado-membro dessas competências) estaremos diante de uma flagrante e inaceitável violação do texto constitucional.

ADI 1.842-RJ, Rel. orig. Min. Maurício Corrêa, red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes: Ação direta de inconstitucionalidade. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Ação direta de inconstitucionalidade contra Lei Complementar n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 24.631/1998, todos do Estado do Rio de Janeiro, que instituem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião dos Lagos e transferem a titularidade do poder concedente para prestação de serviços públicos de interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro. Autonomia municipal e integração metropolitana. A Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os municípios como integrantes do sistema federativo (art. 1º da CF/1988) e ao fixá-la junto com os estados e o Distrito Federal (art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia municipal contém primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes no Legislativo. O interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal. O mencionado interesse comum não é comum apenas aos municípios envolvidos, mas ao Estado e aos municípios do agrupamento urbano. (...)

(...) O parâmetro para aferição da constitucionalidade reside no respeito à divisão de responsabilidades entre municípios e estado. É necessário evitar que o poder decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos de um único ente para preservação do autogoverno e da autoadministração dos municípios. Reconhecimento do poder concedente e da titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios e pelo estado federado. A participação dos entes nesse colegiado não necessita de ser paritária, desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente. A participação de cada Município e do Estado deve ser estipulada em cada região metropolitana de acordo com suas particularidades, sem que se permita que um ente tenha predomínio absoluto.

- Ainda sobre o tema, em maio de 2022 (no julgamento conjunto das ações ADI 6573/AL, ADI 6911/AL e ADPF 863/AL), decidiu o STF que é inconstitucional norma que prevê a concentração excessiva do poder decisório nas mãos de só um dos entes públicos integrantes de região metropolitana. Afinal, o Estado e os Municípios integrantes da região metropolitana devem promover as funções públicas de interesse comum por meio de uma administração intitulada “governança interfederativa”, na qual os entes federados que constituem o agrupamento partilham deveres e ações, assegurando que todos atuem na organização, no planejamento e na execução das funções públicas que são de interesse comum.

- Os Estados também poderão legislar sobre temas específicos elencados no art. 22, CF/88 (que trata das competências legislativas privativas da União) caso recebam a delegação (autorização) dada por uma Lei Complementar federal.

Obs.: Estudaremos o art. 22, parágrafo único, na parte referente às competências legislativas privativas da União.

- Os Estados, assim como a União e o Distrito Federal, também possuem competência legislativa concorrente (art. 24, CF/88).

Obs.: Estudaremos o art. 24 dentro da análise das competências da União.

(C) Competências municipais

- O art. 30 da CF/88 indica as principais atribuições dos Municípios:

*Inciso I: legislar sobre assuntos de interesse local;

*Inciso II: competência legislativa suplementar;

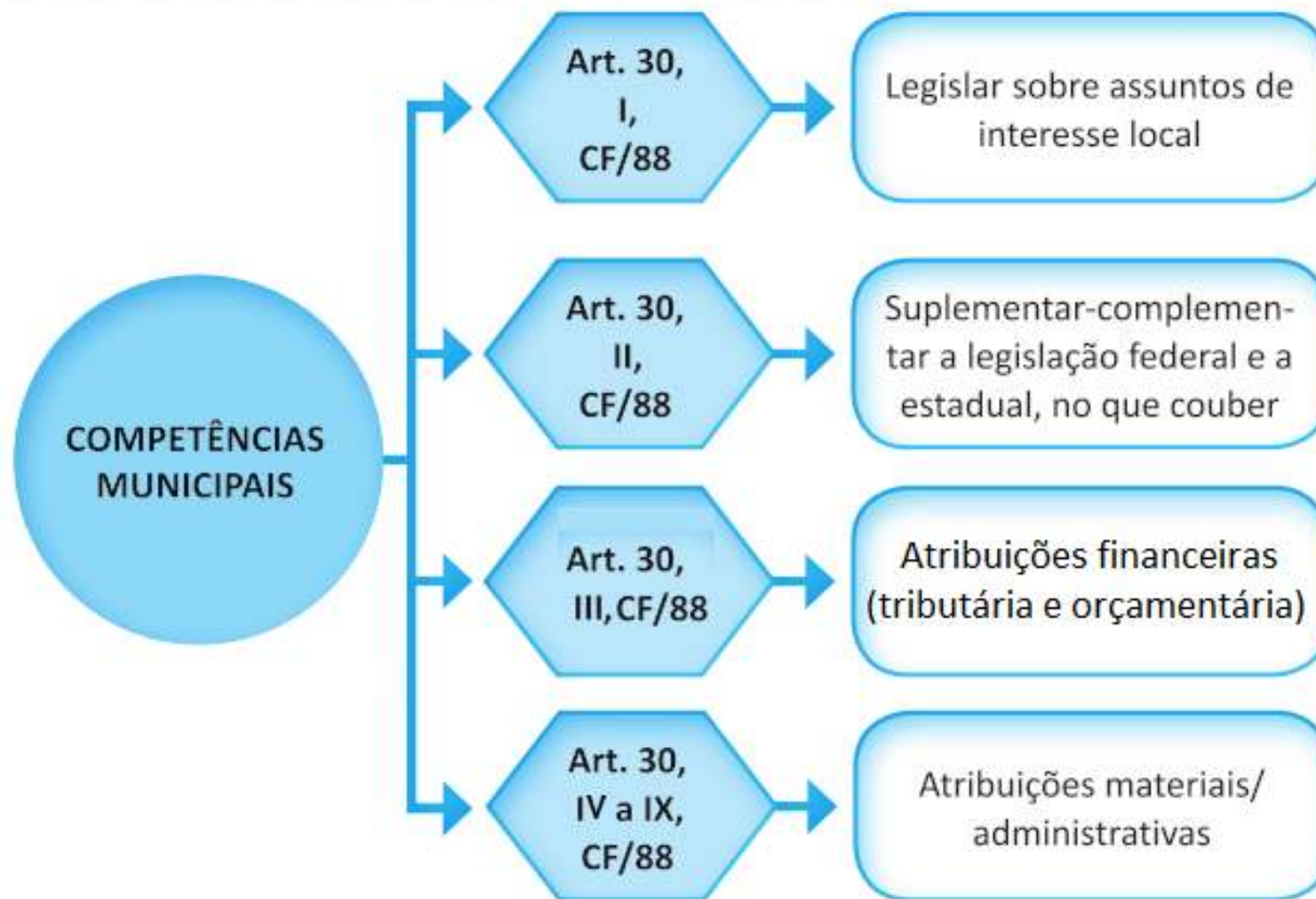
*Inciso III: competência financeira (tributária e orçamentária);

*Incisos IV a IX: competências materiais.

Art. 144, § 8º, CF/88: Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Obs.: As guardas municipais são reconhecidamente órgãos de segurança pública e aquelas devidamente criadas e instituídas integram o Sistema Único de Segurança Pública – SUSP (ADPF 995)

- No decorrer dos anos, formou-se em nossa Corte Suprema um quadro normativo constitucional e jurisprudencial em relação às Guardas Municipais que permitiu a conclusão, alcançada expressamente na ADPF 995, de que **se trata mesmo de órgão de segurança pública**, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Por isso, no julgamento da ADPF 995, o STF **conferiu interpretação conforme à Constituição** aos artigos 4º da Lei 13.022/2014 e artigo 9º da 13.675/2018 **declarando inconstitucionais todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.**



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

Art. 30, CF/88: Compete aos Municípios:

- I - legislar sobre assuntos de interesse local;
- II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
- III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
- IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
- V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
- VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
- VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;
- VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
- IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

(a) Inciso I – Neste inciso temos a informação de que os Municípios legislam sobre “**assuntos de interesse local**”. Como a expressão é juridicamente indeterminada, as competências municipais decorrentes desse inciso serão construídas casuisticamente, segundo percepções doutrinárias e decisões do STF.

- Ainda vale lembrar que o interesse local do Município nunca será exclusivamente do ente, pois qualquer matéria que afete uma comuna acabará, de alguma maneira, por repercutir nos interesses regionais e nacionais. Celso Ribeiro Bastos explica com exatidão: “Interesse exclusivamente municipal é inconcebível, inclusive por razões de ordem lógica: sendo o Município parte de uma coletividade maior, o benefício trazido a uma parte do todo acresce a este próprio todo.”

- Exemplos de assuntos de interesse local:

*Coleta do lixo

*Ordenação e zoneamento urbano

*Conforme entendimento do STF, a disciplina sobre o ordenamento do espaço urbano pode ser feita por meio de outras leis municipais além do plano diretor, desde que sejam compatíveis com esta.

RE 607.940-DF, Rel. Min. Teori Zavascki: Portanto, nem toda a competência normativa municipal (ou distrital) sobre ocupação dos espaços urbanos se esgota na aprovação de Plano Diretor. 2. É legítima, sob o aspecto formal e material, a Lei Complementar Distrital 710/2005, que dispôs sobre uma forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, tratando da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados. A edição de leis dessa espécie, que visa, entre outras finalidades, inibir a consolidação de situações irregulares de ocupação do solo, está inserida na competência normativa conferida pela Constituição Federal aos Municípios e ao Distrito Federal, e nada impede que a matéria seja disciplinada em ato normativo separado do que disciplina o Plano Diretor. 3. Aprovada, por deliberação majoritária do Plenário, tese com repercussão geral no sentido de que “Os municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor”.

*Normas de higiene para bares e restaurantes

RE 594.057-RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski: Assim, cuida de regulação legislativa atinente a assunto de peculiar interesse local, relativo à fiscalização de condições de higiene de bares e restaurantes situados em seu território, cuja competência para legislar pertence aos Municípios. Sendo assim, em razão dos precedentes citados, verifica-se que o município apresenta competência para legislar sobre a proibição de utilização de embalagens devassáveis, por se tratar de matéria que envolve normas sanitárias de patente interesse local.

*Segundo o STF, os serviços funerários constituem serviços municipais, dado que dizem respeito com necessidades imediatas do Município.

RE 387.990/SP, Rel. Min. Carlos Velloso: CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO. SERVIÇO FUNERÁRIO. C.F., art. 30, V. I. - Os serviços funerários constituem serviços municipais, dado que dizem respeito com necessidades imediatas do Município. C.F., art. 30, V.

*De acordo com o STF, é constitucional atribuir às Guardas municipais o exercício do poder de polícia no trânsito, inclusive para a imposição de sanções administrativas.

RE 658.570/MG, Rel. Min. Marco Aurélio: É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas. Com base nesse orientação, o Plenário, por maioria e em conclusão de julgamento, desproveu recurso extraordinário em que se discutia a possibilidade de lei local designar a guarda municipal para atuar na fiscalização, no controle e na orientação do trânsito e do tráfego, em face dos limites funcionais dispostos no art. 144, § 8º, da CF (“§ 8º - Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei”) — v. Informativo 785. A Corte destacou que o poder de polícia não se confundiria com a segurança pública. O exercício daquele não seria prerrogativa exclusiva das entidades policiais, a quem a Constituição outorgara, com exclusividade, no art. 144, apenas as funções de promoção da segurança pública.

*De acordo com o STF, a competência para legislar sobre assuntos locais inclui a distribuição de água potável.

ADI 2.340-SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski: Ação direta de inconstitucionalidade. Estado de Santa Catarina. Distribuição de água potável. Lei estadual que obriga o seu fornecimento por meio de caminhões-pipa, por empresa concessionária da qual o Estado detém o controle acionário. Diploma legal que também estabelece isenção tarifária em favor do usuário dos serviços. Inadmissibilidade. Invasão da esfera de competência dos municípios, pelo Estado-membro. Interferência nas relações entre o poder concedente e a empresa concessionária. Inviabilidade da alteração, por lei estadual, das condições previstas no contrato de concessão de serviço público local. Ação julgada procedente. I - Os Estados-membros não podem interferir na esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente local e a empresa concessionária, ainda que esta esteja sob o controle acionário daquele. II - Impossibilidade de alteração, por lei estadual, das condições que se acham formalmente estipuladas em contrato de concessão de distribuição de água. III - Ofensa aos arts. 30, I, e 175, parágrafo único, da Constituição Federal. IV - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

*Em agosto de 2022, na ADI 6912-MG, nossa Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade (por invasão da competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local) de lei estadual que concedia, por período determinado, isenção das tarifas de água e esgoto e de energia elétrica aos consumidores residenciais, industriais e comerciais atingidos por enchentes.

*Fixação do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais;

Súmula Vinculante 38: É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.

*De acordo com a súmula 19, STJ, é competência da União legislar sobre o horário de funcionamento das agências bancárias para fins de atendimento ao público.

Súmula nº 19, STJ: A fixação do horário bancário, para atendimento ao público, é da competência da União.

*Entende o STF que as normas referentes a segurança e conforto dos usuários dos serviços bancários são de interesse local, logo são de competência municipal.

RE 251.542-SP, Rel. Min. Celso de Mello: O Município pode editar legislação própria, com fundamento na autonomia constitucional que lhe é inerente (CF, art. 30, I), com objetivo de determinar, às instituições financeiras, que instalem, em suas agências, em favor dos usuários dos serviços bancários (clientes ou não), equipamentos destinados a proporcionar-lhes segurança (tais como portas eletrônicas e câmaras filmadoras) ou a propiciar-lhes conforto, mediante oferecimento de instalações sanitárias, ou fornecimento de cadeiras de espera, ou colocação de bebedouros, ou, ainda, prestação de atendimento em prazo razoável, com a fixação de tempo máximo de permanência dos usuários em fila de espera.

*Segundo o STF, é de competência municipal a lei que fixa um tempo razoável de espera dos usuários dos serviços de cartórios.

RE 397.094 - DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence: Distrito Federal: competência legislativa para fixação de tempo razoável de espera dos usuários dos serviços de cartórios. 1. A imposição legal de um limite ao tempo de espera em fila dos usuários dos serviços prestados pelos cartórios não constitui matéria relativa à disciplina dos registros públicos, mas assunto de interesse local, cuja competência legislativa a Constituição atribui aos Municípios, nos termos do seu art. 30, I. A LD 2.529/2000, com a redação da LD 2.547/2000, não está em confronto com a Lei Federal 8.935/90 - que disciplina as atividades dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, nos termos do art. 236, § 1º, da Constituição - por tratarem de temas totalmente diversos. 3. RE conhecido e desprovido.

Obs.1: Segundo o STF, é inconstitucional lei estadual que determine aos titulares das serventias extrajudiciais que façam a microfilmagem dos documentos arquivados no cartório.

Art. 22, CF/88: Compete privativamente à União legislar sobre:
XXV - registros públicos;

ADI 3.723, Rel. Min. Gilmar Mendes: Tribunal, por unanimidade, conheceu da ação direta e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da Lei 9.366, de 27 de agosto de 1996, do Estado de São Paulo, nos termos do voto do Relator. Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 9.366/1996 do Estado de São Paulo. Obrigatoriedade de microfilmagem de documentos arquivados nos cartórios extrajudiciais. 3. Norma estadual que trata de registros públicos e de responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro. Ofensa à competência privativa da União para legislar sobre registros públicos. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

Obs.2: Por outro lado, o STF entendeu que é constitucional lei estadual que impõe aos cartórios de registro civil a obrigação de encaminhar ao Tribunal Regional Eleitoral e ao órgão responsável pelo cadastro civil do Estado os dados de falecimento colhidos quando do registro do óbito de pessoas naturais.

ADI 2254 ES, Rel. Min. Dias Toffoli: 1. Lei estadual que impõe aos cartórios de registro civil a obrigação de encaminhar ao Tribunal Regional Eleitoral e ao órgão responsável pelo cadastro civil do Estado os dados de falecimento colhidos quando do registro do óbito das pessoas naturais. Não há quebra ou ingerência em esfera de competência legiferante da União para legislar sobre registros públicos (art. 22, inciso XXV, CF/88). A norma não alberga disciplina enquadrável no conceito de registros públicos, ou seja, não pretende criar ou alterar regulamento concernente à validade, à forma, ao conteúdo ou à eficácia dos atos registrais. 2. A criação da obrigação de repasse das informações se estabelece para órgãos que atuam no âmbito do próprio Estado-membro, quais sejam, as serventias extrajudiciais, as quais, embora tenham feição privada, desempenham atividade de natureza pública delegada e são submetidas à fiscalização do Tribunal de Justiça. Portanto, não ocorre quebra ou ingerência em esfera de competência legiferante alheia. Vício formal não configurado.

*O STF decidiu que é também competência municipal editar lei determinando que os supermercados ficam obrigados a colocar, à disposição dos consumidores, funcionários em número suficiente nos caixas, de modo que a espera na fila não seja superior a 15 minutos.

ARE 809489 AgR/SP, rel. Min. Rosa Weber: A Primeira Turma, por maioria, negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário e manteve decisão monocrática que aplicou a sistemática da repercussão geral, por considerar que a matéria discutida nos autos foi submetida ao Plenário Virtual no RE 610.221 (Tema 272).

Ao apreciar aquele tema, a Corte reconheceu a existência de repercussão geral e ratificou a jurisprudência firmada pelo Tribunal. Posteriormente, fixou a tese de que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias.

De início, o colegiado esclareceu que a lei municipal objeto da presente ação estabelece, em seu art. 1º, que os supermercados e hipermercados do município ficam obrigados a colocar à disposição dos consumidores pessoal suficiente no setor de caixas, de forma que a espera na fila para o atendimento seja de, no máximo, quinze minutos. Em seguida, consignou que a norma atacada não obriga a contratação de pessoal, e sim sua colocação suficiente no setor de caixas para o atendimento aos consumidores. Entendeu que a *ratio legis* é beneficiar o usuário, que não pode ficar em fila por tempo maior. Assim, irrelevante ser a fila de banco ou de supermercado. Isso sempre sob a ótica da inconstitucionalidade formal, ou seja, se a municipalidade pode ou não legislar a respeito.

- Em suma, Municípios brasileiros podem ter leis disciplinando tempo máximo de espera (usualmente é de 15 minutos) para o atendimento do consumidor em bancos, loterias, concessionárias de água, de energia elétrica, supermercados etc. Tais leis ficaram informalmente conhecidas como “**Lei das Filas**” e, segundo o STF, elas são **constitucionais** (pois trata-se de assunto de interesse local, sendo, portanto, de competência municipal, consoante o art. 30, I, CF/88).

Obs. 1: Em contrapartida, o STF determinou que não compete aos Municípios:

* Editar leis que obriguem supermercados ou similares à prestação de serviços de acondicionamento ou embalagem das compras, por violação ao princípio da livre iniciativa – art. 1º, IV e art. 170 da CF/88 –, bem como por ofensa à competência legislativa privativa da União.

RE 839.950, Rel. Min. Luiz Fux: Aferição da Constitucionalidade de leis que obrigam supermercados e congêneres à prestação de serviço de empacotamento dos itens comprados. 4. A lei municipal que exige a contratação de funcionário para cumprir determinada tarefa em estabelecimento empresarial usurpa a competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho e Comercial (art. 22, I, da CRFB). 5. A competência dos entes municipais para zelar pela guarda das leis (art. 23, I, da CRFB), tratar de assuntos de interesse local (art. 30, I, da CRFB) ou suplementar a legislação federal (art. 30, II, da CRFB) não autoriza a edição de lei que regule, ainda que parcialmente, matéria de competência privativa da União.

Obs. 2: Dois meses antes (em agosto de 2018), o STF já havia decidido que Lei estadual que torna obrigatória a prestação de serviços de empacotamento nos supermercados é inconstitucional por afrontar o princípio constitucional da livre iniciativa (ADI 907/RJ, relatada pelo Min. Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso).

ADI 907/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso: Lei estadual que torna obrigatória a prestação de serviços de empacotamento nos supermercados é inconstitucional por afrontar o princípio constitucional da livre iniciativa. Ofende a competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho a mesma norma, ao exigir que o serviço seja prestado por funcionário do próprio estabelecimento. Com base nesses entendimentos, o Plenário julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar inconstitucional a Lei 2.130/1993 do Estado do Rio de Janeiro.

- Últimas decisões:

1) Municípios não podem editar normas que impeçam a instalação de estabelecimentos comerciais de mesmo ramo em determinada área, por ofensa à livre concorrência.

Súmula Vinculante nº 49: Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.

2) No julgamento do RE 566.836, o STF afirmou que é de competência municipal a regulamentação para construções de postos de gasolina. Nesse sentido, o Município tem competência para legislar sobre a distância mínima entre postos de revenda de combustíveis, devendo prevalecer o interesse local. Não há que se falar em interferência na liberdade econômica e nem no livre comércio; o que deve ser levado em consideração é a tentativa de afastar os riscos para a sociedade, por se tratar de um depósito de material explosivo e altamente inflamável.

3) Também em homenagem aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, o STF decidiu (em maio de 2019) que os Municípios não podem proibir o transporte de passageiros mediante aplicativo (Uber e similares), de forma que eventual lei (municipal ou distrital) que impeça essa atividade seja considerada inconstitucional (ADPF 449/DF e no RE 1054110/SP).

- Assim, restou fixada a seguinte tese (Tema nº 967; RE nº 1.054.110):

I - A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência;

II - No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI).

(b) Inciso II – Neste dispositivo há a previsão constitucional de que os Municípios poderão, tão somente, complementar a legislação federal e estadual, no que couber. De se destacar que os Municípios somente possuem a capacidade legislativa **suplementar-complementar**, estando, segundo doutrina majoritária, desprovidos da capacidade suplementar-supletiva. Em outras palavras: a atuação deles depende da elaboração de norma federal/estadual precedente, não podendo agir (com capacidade suplementar-supletiva) ante a inércia dos outros dois entes.

- A legítima edição de normas municipais no exercício dessa competência exige três coisas:

- (i) que estejamos frente a assuntos que envolvam interesse local;
- (ii) que os Municípios estejam suplementando uma lei prévia – ou seja, há que haver legislação anterior a ser suplementada/complementada; e
- (iii) que esse regramento seja harmônico com a legislação preexistente.

- Ressalte-se que as leis anteriores (federais ou estaduais) podem ter sido editadas no exercício de competência concorrente (art. 24, CF/88) ou mesmo para efetivar as competências comuns (do art. 23, CF/88). Certo é que o Município, em regra, não complementa as competências privativas da União, previstas no art. 22, CF/88.

- Com base no art. 30, II, foi decidido pelo STF, em maio de 2023, no RE 1.210.727/SP, que é constitucional — por dispor sobre a proteção do meio ambiente e a proteção e defesa da saúde, matérias de competência legislativa concorrente entre a União, estados e DF (art. 24, VI e XII, CF/88), e estabelecer restrição necessária, adequada e proporcional no âmbito de sua competência suplementar e nos limites de seu interesse local (art. 30, I e II, CF/88) — lei municipal que veda a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos.

Tese fixada pelo STF: “É constitucional – formal e materialmente – lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos”

(c) Inciso III – No inciso em análise, a Constituição determina ser atribuição municipal instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei.

ADI 2.355 MC, Rel. Min. Celso de Mello: Lei estadual que determina que os Municípios deverão aplicar, diretamente, nas áreas indígenas localizadas em seus respectivos territórios, parcela (50%) do ICMS a eles distribuída. Transgressão à cláusula constitucional da não afetação da receita oriunda de impostos (CF, art. 167, IV) e ao postulado da autonomia municipal (CF, art. 30, III). (...) Inviabilidade de o Estado-membro impor ao Município a destinação de recursos e rendas que a este pertencem por direito próprio. Ingerência estadual indevida em tema de exclusivo interesse do Município.

(d) Inciso IV – Neste inciso, nossa Constituição informa ser de competência municipal criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual.

ADI 478, Rel. Min. Carlos Velloso: A criação, a organização e a supressão de distritos, da competência dos Municípios, faz-se com observância da legislação estadual (CF, art. 30, IV). Também a competência municipal, para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano – CF, art. 30, VIII – por relacionar-se com o direito urbanístico, está sujeita a normas federais e estaduais (CF, art. 24, I). As normas das entidades políticas diversas – União e Estado-membro – deverão, entretanto, ser gerais, em forma de diretrizes, sob pena de tornarem inócua a competência municipal, que constitui exercício de sua autonomia constitucional.

(e) Inciso V – Neste dispositivo, nossa Constituição informa que compete aos Municípios “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial”.

* A prestação de transporte urbano local (no Município), consubstanciando serviço público de interesse local, é matéria albergada pela competência legislativa dos Municípios, não cabendo aos Estados-membros dispor a seu respeito” (ADI 2.349, Rel. Min. Eros Grau, j. 31-8-2005).

* O STF já decidiu que dispositivo de Constituição estadual que garante o direito a "meia passagem" aos estudantes nos transportes coletivos municipais avança sobre a competência legislativa local, sendo inconstitucional. Assim, só é válida a concessão do benefício de "meia passagem" aos estudantes pela Constituição estadual, se a norma tratar dos transportes coletivos *intermunicipais* (ADI 845, Rel. Min. Eros Grau, j. 22-11-2007).

(D) Competências do Distrito Federal

- A criação do DF decorreu do desejo de termos um território neutro, que não integrasse nenhum Estado, para a instalação da sede do Governo Federal.
- O art. 32, § 1º, conferiu ao DF uma competência legislativa cumulativa (estadual e municipal).

Art. 32, § 1º, CF/88: Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios.

- Cuidado, pois a União organiza e mantém algumas instituições no DF (Poder Judiciário, MP, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar). Ver art. 21, XIII e XIV, e art. 22, XVII. Ver Súmula Vinculante 39.

Súmula Vinculante 39: Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.

Art. 21, CF/88: Compete à União:

XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012)

XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)

Art. 22, CF/88: Compete privativamente à União legislar sobre:

XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012)

- Exatamente em razão do que prevê o art. 22, XVII, CF/88 (e o art. 21, XIV, CF/88) decidiu o STF (no RE 275.438) que eventual ação ajuizada com o intuito de garantir o pagamento de gratificação a policiais civis do DF deverá ser proposta em face da União e do Distrito Federal em litisconsórcio passivo. A União tem interesse na causa pois suportará o eventual ônus financeiro decorrente do pagamento da gratificação; o Distrito Federal tem também interesse pois estamos tratando da sua polícia civil, que integra sua estrutura federativa.

Obs.: Só podem ser objeto de ADI no STF as leis distritais editadas no exercício de competência legislativa estadual.

Súmula 642, STF: “Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal”.

Art. 102, CF/88: Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

- O Distrito Federal também exerce as competências materiais comuns (do art. 23, CF/88), as legislativas concorrentes (do art. 24, CF/88) e, se houver delegação por parte da União por lei complementar, também poderá legislar sobre temas específicos elencados no art. 22, CF/88 (que trata das competências legislativas privativas da União).

- Em apertada síntese, pode-se dizer que o Distrito Federal é competente para:

- (i) editar sua própria Lei Orgânica;
- (ii) exercer a competência legislativa remanescente (e as eventuais enumeradas) dos Estados-membros;
- (iii) exercer a eventual competência legislativa delegada pela União;
- (iv) exercer a competência legislativa concorrente-suplementar (complementar e supletiva) com os Estados-membros;
- (vi) exercer a competência legislativa enumerada dos Municípios; e
- (vii) exercer a competência legislativa suplementar dos Municípios.

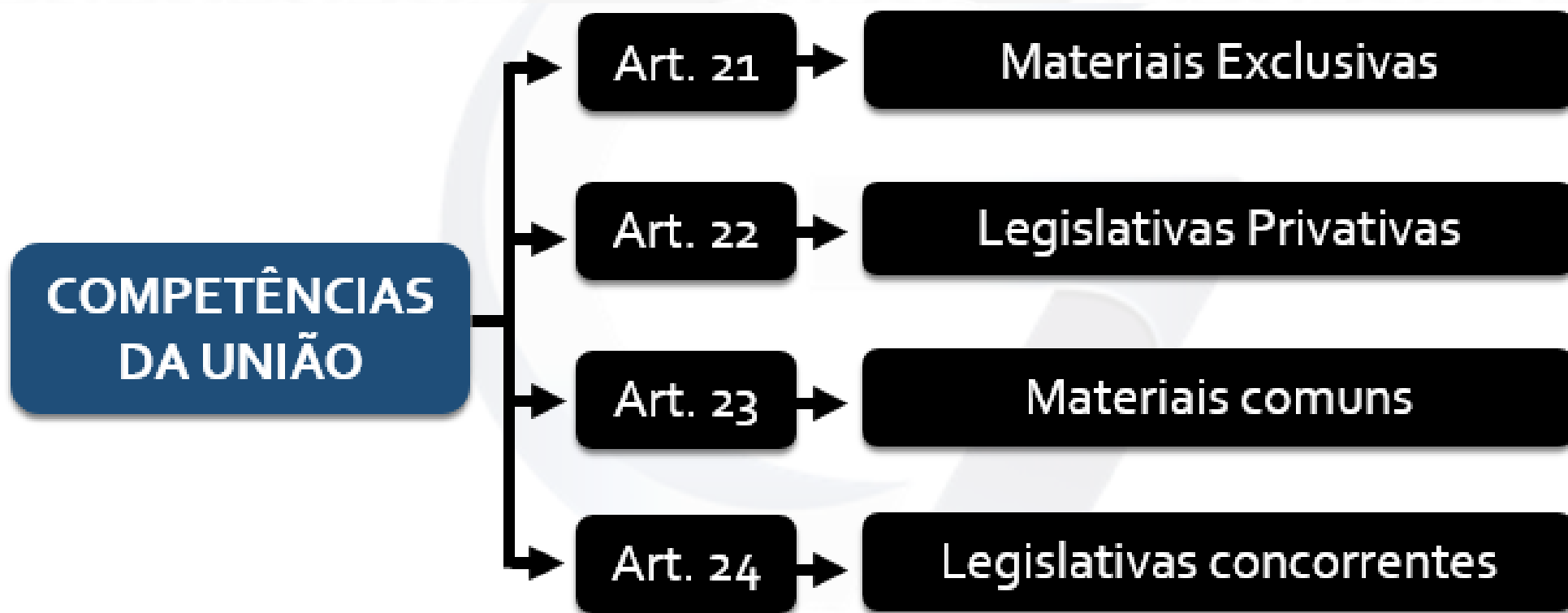
(E) Competências da União

- A União tem competências tributárias e não-tributárias, sendo que essas últimas se dividem em:

* materiais/ administrativas (que podem ser exclusivas, art. 21, ou comuns, art. 23), e

* legislativas (que podem ser privativas, art. 22, ou concorrentes, art. 24).

- Ao enunciar as principais competências da União a Constituição Federal as enumerou, detalhando-as da seguinte maneira:



✓ Materiais exclusivas – art. 21, CF/88

- As atribuições materiais, claramente administrativas, nos remetem à ideia de “fazer algo”, de “agir”, de “atuar”. Não por outra razão, estão todas organizadas em verbos, tais como “permitir”, “organizar”, “manter”, “emitir”, “conceder”, “autorizar”, “planejar”, “instituir”, etc.
- São atribuições indelegáveis, isto é, devem ser necessariamente prestadas pela União.



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

Art. 21, CF/88: Compete à União:

- I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais;
- II - declarar a guerra e celebrar a paz;
- III - assegurar a defesa nacional;
- IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;
- V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;
- VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;
- (...)

VII - emitir moeda;

VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada;

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;

X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;

XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/95:)

(...)

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

- a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/95:)
- b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;
- c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;
- d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;
- e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;
- f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;

XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012)

XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)

(...)

- XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional;
 - XVI - exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão;
 - XVII - conceder anistia;
 - XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações;
 - XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso;
 - XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos;
 - XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação;
 - XXII - executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;
- (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
- (...)

XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições:

a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional;

b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006)

c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso médicos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 118, de 2022)

d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006)

(...)

- XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho;
- XXV - estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma associativa.
- XXVI - organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais, nos termos da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 115, de 2022)

DECISÃO 1

Foi com base no art. 21, VI, CF/88, que o STF determinou a inconstitucionalidade da lei estadual que autoriza a utilização, pelas polícias civil e militar, de armas de fogo apreendidas, por violar a competência exclusiva da União para tratar de material bélico, complementada pela competência para autorizar e fiscalizar a produção de material bélico. A atribuição concedida pelo texto constitucional para a União neste inciso, segundo a Corte, abrange a disciplina sobre a destinação de armas apreendidas e em situação irregular.

ADI 3258, Rel. Min. Joaquim Barbosa: EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL E MATERIAL BÉLICO. LEI 1.317/2004 DO ESTADO DE RONDÔNIA. Lei estadual que autoriza a utilização, pelas polícias civil e militar, de armas de fogo apreendidas. A competência exclusiva da União para legislar sobre material bélico, complementada pela competência para autorizar e fiscalizar a produção de material bélico, abrange a disciplina sobre a destinação de armas apreendidas e em situação irregular. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

DECISÃO 2

Também com base neste inciso, o STF, por unanimidade, considerou inconstitucional (em maio de 2023, na ADI 7004) uma lei do Estado de Alagoas que permitia às Polícias Civil e Militar, ao Corpo de Bombeiros e aos demais órgãos estaduais de segurança pública vender armas de fogo diretamente aos seus integrantes ativos e inativos. O relator, ministro Luís Roberto Barroso, destacou que, de acordo com a jurisprudência firme do Supremo, os artigos 21, inciso VI, e 22, inciso XXI, atribuem competência privativa à União para legislar sobre material bélico, em razão da predominância de interesse nacional. O objetivo é que o tratamento do uso de armas de fogo dentro do território nacional seja uniforme, pois normas sobre o tema têm impacto sobre a segurança de toda a sociedade.

ADI 7004, Rel. Min. Roberto Barroso: Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Órgãos de segurança pública estaduais. Venda direta de armas de fogo a seus integrantes. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 8.413, de 11.05.2021, do Estado de Alagoas, que dispõe sobre a possibilidade de os órgãos de segurança pública estadual alienarem armas de fogo a seus integrantes, por meio de venda direta. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que os arts. 21, VI, e 22, XXI, da Constituição atribuem competência privativa à União para legislar sobre material bélico, em razão da predominância de interesse nacional. 3. Os arts. 22, XXVII, e 37, XXI, CF atribuem à União competência privativa para editar normas gerais sobre licitações e contratos, e exigem prévio procedimento licitatório como requisito necessário para a contratação de obras, serviços, compras e alienações pela Administração Pública. 4. A Lei n.º 8.413/2021, do Estado de Alagoas, ao possibilitar a alienação direta de armas de fogo do patrimônio de órgãos de segurança pública estaduais aos seus integrantes, contrariou os arts. 21, VI; 22, XXI e XXVII; e 37, XXI, da Constituição Federal. 5. Pedido julgado procedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional a lei estadual que autoriza a seus órgãos de segurança pública a alienação de armas de fogo a seus integrantes, por meio de venda direta”.

Tese: É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, a lei estadual que autoriza a seus órgãos de segurança pública a alienação de armas de fogo a seus integrantes, por meio de venda direta.

DECISÃO 3

Segundo o STF, no inciso VII a Constituição Federal prevê a competência exclusiva do Banco Central apenas para a emissão de moedas – o que não pode ser confundido com a atividade da aquisição de papel-moeda e moeda metálica. Assim, nossa Corte (na ADI 6936, julgada em abril de 2024) considerou ser constitucional a Lei 13.416/2017, que autorizou o Banco Central a contratar fornecedor estrangeiro para fabricação de papel-moeda e moeda metálica, a fim de abastecer o meio circulante nacional. De acordo com o Tribunal Supremo, não há na lei questionada qualquer excesso ou incompatibilidade com o texto constitucional, mas apenas uma escolha possível do legislador quanto ao melhor modelo para suprir a demanda por papel-moeda no Brasil.

DECISÃO 4

Em dezembro de 2022, no RE 776594/SP, o STF confirmou que Município não pode criar taxa de fiscalização de torres e antenas de transmissão, uma vez que compete privativamente à União instituir a Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) recolhidas ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL), devida pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de telecomunicações e de uso de radiofrequência, anualmente, pela fiscalização do funcionamento das estações.

A tese fixada pelo STF foi a seguinte: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.”

DECISÃO 5

O STF declarou inconstitucional (na ADPF 1031, em **setembro de 2023**) lei do Município de Belo Horizonte que impunha condicionantes e exigia licenciamento para instalação e funcionamento de infraestruturas de telecomunicações. Considerou nossa Corte Suprema que a lei invadiu a competência exclusiva da União para explorar os serviços de telecomunicações (art. 21, XI, da CF/88) e a competência privativa para legislar sobre a matéria (art. 22, IV).

DECISÃO 6

O STF declarou inconstitucional (na ADI 3877, em setembro de 2024) lei distrital (ou estadual) que proíba as empresas de TV por assinatura de cobrarem pela instalação e utilização de pontos adicionais. Segundo nossa Corte Suprema, lei regional que proíba a cobrança pela instalação e utilização de pontos adicionais de televisão a cabo nas residências situadas em seu território e impõe penalidade em razão do descumprimento usurpa competência reservada à União para legislar sobre telecomunicações e explorar seus serviços com exclusividade (art. 22, IV, e 21, XI, CF/88) sendo, portanto, inconstitucional.

Obs.: Por outro lado, o STF (em agosto de 2024, na ADI 7416/MS) considerou constitucional uma lei estadual que obriga as empresas prestadoras de serviços de internet móvel e de banda larga na modalidade pós-paga a apresentarem, na fatura mensal, informações sobre a entrega diária de velocidade de recebimento e envio de dados pela rede mundial de computadores. Segundo nossa Corte Suprema, essa lei não viola competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV, da CF/88), pois ela trata de direito do consumidor e tem por objetivo a proteção dos clientes, matéria que é de competência legislativa concorrente (art. 24, V e VIII).

DECISÃO 7

Foi com base no art. 21, XII, CF/88, que o STF considerou inconstitucional a lei do Distrito Federal que proibia a cobrança da tarifa de assinatura básica “pelas concessionárias prestadoras de serviços de água e luz, no Distrito Federal” (art. 1º, caput, da Lei nº 3.449/2004).

ADI 3.343-DF, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. para o ac. Min. Luiz Fux: 1. O sistema federativo instituído pela Constituição Federal de 1988 torna inequívoco que cabe à União a competência legislativa e administrativa para a disciplina e a prestação dos serviços públicos de telecomunicações e energia elétrica (CF, arts. 21, XI e XII, 'b', e 22, IV). 2. A Lei nº 3.449/04 do Distrito Federal, ao proibir a cobrança da tarifa de assinatura básica "pelas concessionárias prestadoras de serviços de água, luz, gás, TV a cabo e telefonia no Distrito Federal" (art. 1º, caput), incorreu em inconstitucionalidade formal, porquanto necessariamente inserida a fixação da "política tarifária" no âmbito de poderes inerentes à titularidade de determinado serviço público, como prevê o art. 175, parágrafo único, III, da Constituição, elemento indispensável para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e, por consequência, da manutenção do próprio sistema de prestação da atividade.

DECISÃO 8

O STF, por maioria, julgou improcedente a ADPF 153, ajuizada pelo Conselho Federal da OAB, em que se pretendia fosse declarada a não recepção pela Constituição Federal de 1988 da Lei nº 6.683/1979 (Lei da Anistia). Segundo o STF, a Lei da Anistia é compatível com a Constituição Federal de 1988; foi, portanto, recepcionada, e a anistia por ela concedida foi ampla e geral, alcançando os crimes de qualquer natureza praticados pelos agentes da repressão no período compreendido entre 02/setembro/1961 a 15/agosto/1979.

ADPF 153, Rel. Min. Eros Grau: 9. A anistia da lei de 1979 foi reafirmada, no texto da EC 26/85, pelo Poder Constituinte da Constituição de 1988. Daí não ter sentido questionar-se se a anistia, tal como definida pela lei, foi ou não recebida pela Constituição de 1988; a nova Constituição a [re]instaurou em seu ato originário. A Emenda Constitucional n. 26/85 inaugura uma nova ordem constitucional, consubstanciando a ruptura da ordem constitucional que decaiu plenamente no advento da Constituição de 5 de outubro de 1988; consubstancia, nesse sentido, a revolução branca que a esta confere legitimidade. A reafirmação da anistia da lei de 1979 está integrada na nova ordem, compõe-se na origem da nova norma fundamental. De todo modo, se não tivermos o preceito da lei de 1979 como ab-rogado pela nova ordem constitucional, estará a coexistir com o § 1º do artigo 4º da EC 26/85, existirá a par dele [dicção do § 2º do artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil]. O debate a esse respeito seria, todavia, despiciendo. A uma por que foi mera lei-medida, dotada de efeitos concretos, já exauridos; é lei apenas em sentido formal, não o sendo, contudo, em sentido material. A duas por que o texto de hierarquia constitucional prevalece sobre o infraconstitucional quando ambos coexistam. Afirmada a integração da anistia de 1979 na nova ordem constitucional, sua adequação à Constituição de 1988 resulta inquestionável. A nova ordem compreende não apenas o texto da Constituição nova, mas também a norma-origem. No bojo dessa totalidade --- totalidade que o novo sistema normativo é --- tem-se que "[é] concedida, igualmente, anistia aos autores de crimes políticos ou conexos" praticados no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. Não se pode divisar antinomia de qualquer grandeza entre o preceito veiculado pelo § 1º do artigo 4º da EC 26/85 e a Constituição de 1988.

Obs.: A anistia de infrações disciplinares de servidores estaduais é da competência do Estado-membro respectivo. A competência só é exclusiva da União quando se cuidar de anistia de crimes – que se caracteriza como abolitio criminis – harmonizando-se com a competência federal privativa para legislar sobre direito penal. Em outras palavras, a União só possui competência para editar lei concedendo anistia (“perdão”) em caso de cometimento de infrações penais.

Conceder à União – e somente a ela – o poder de anistiar infrações administrativas de servidores locais constituiria exceção radical ao pacto federativo e situação insustentável perante o dogma central do princípio federativo, qual seja, a autonomia administrativa de Estados e Municípios. Compreende-se na esfera de autonomia dos Estados a anistia (ou o cancelamento) de infrações disciplinares de seus respectivos servidores, podendo concedê-la a Assembleia Constituinte local.

DECISÃO 9

Em maio de 2022, na ADI 4869/DF, a Suprema Corte determinou ser “formalmente inconstitucional norma federal que concede anistia a policiais e bombeiros militares estaduais por infrações disciplinares decorrentes da participação em movimentos reivindicatórios por melhorias de vencimentos e de condições de trabalho”.

ADI 4869, Rel. Min. Cármen Lúcia: 1. Preliminar de inadequação da via eleita. Leis pelas quais se concede anistia em caráter geral. Precedentes. Preliminar afastada. 2. Preliminar de conhecimento parcial da ação direta de inconstitucionalidade por ausência de impugnação específica acolhida. Conhecida a ação direta somente quanto à expressão ‘e as infrações disciplinares conexas’, constante do art. 2º da Lei n. 12.505/2011, alterado pela Lei n. 13.293/2016. 3. Inconstitucionalidade formal: competência dos Estados para conceder anistia aos Policiais e Bombeiros Militares por infrações disciplinares. Situações similares ocorridas em mais de um Estado da Federação não afasta o interesse regional para legislar sobre anistia de servidores estaduais, bombeiros e policiais militares por infrações disciplinares. 4. Inconstitucionalidade formal: al. c do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República. Competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente na parte conhecida para declarar, com eficácia ex nunc a contar da data da publicação da ata de julgamento, a inconstitucionalidade das Leis n. 12.505/2011 e n. 13.293/2016 quanto à expressão “e as infrações disciplinares conexas”.

DECISÃO 10

É inconstitucional norma de Constituição estadual que impõe condições locais para a construção de instalações nucleares e de energia elétrica (ADI 7076-PR, julgada em junho de 2022)

ADI 7076-PR, Rel. Min. Roberto Barroso: Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Dispositivo da Constituição do Estado do Paraná que dispõe sobre instalações nucleares e de energia elétrica. Usurpação de Competência da União. 1. É inconstitucional, por vício formal, dispositivo da Constituição paranaense que impõe condições para a construção de centrais termoelétricas, hidrelétricas e termonucleares, em razão da violação à competência privativa da União para explorar tais serviços e legislar a seu respeito (arts. 21, XII, “b”, XIX e XXIII e 22, IV e XXVI, da Constituição Federal). Precedentes. 2. Ação conhecida e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade, por vício formal, da redação original do art. 209 da Constituição do Estado do Paraná.

DECISÃO 11

A norma da Constituição estadual que estabelece vedação ao depósito de resíduos nucleares no respectivo território, viola competência privativa da União para legislar sobre a matéria (ADI 6909-PI, julgada em setembro de 2021).

ADI 6909, Rel. Min. Alexandre de Moraes: 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 3. O art. 241 da Constituição do Estado do Piauí, ao estabelecer uma vedação ao depósito de resíduos nucleares no respectivo território, viola a competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Precedentes. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.

DECISÃO 12

É inconstitucional norma de Constituição Estadual que disponha sobre o depósito de lixo atômico e a instalação de usinas nucleares (ADI 6895-PB, julgada em setembro de 2021).

ADI 6895-PB, Rel. Min. Cármen Lúcia: EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 232 da Constituição do Estado da Paraíba. Proibição de instalação de usinas nucleares e depósito de rejeitos atômicos no território estadual. Invasão de competência legislativa da união. Inc. XXVI do art. 22 da Constituição da República. Precedentes do STF. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

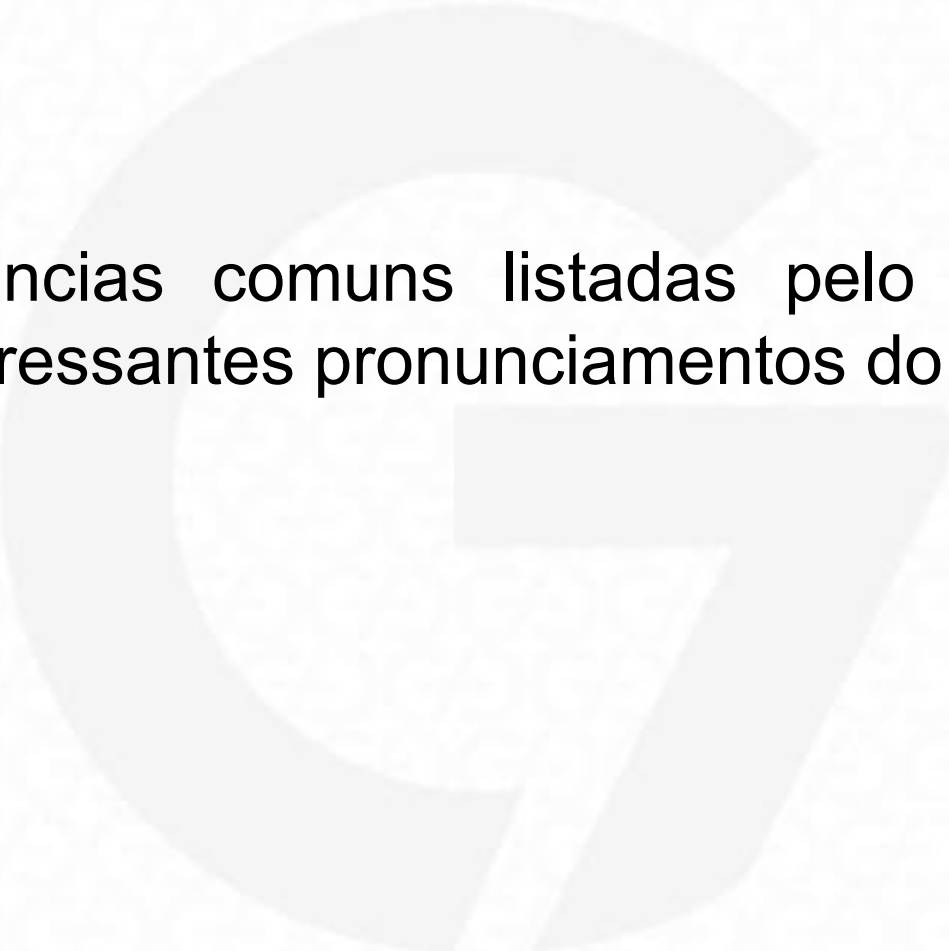
✓ **Materiais comuns – art. 23, CF/88**

- Serão cumpridas pela União em conjunto com todos os demais entes federados, a saber, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios.
- São atribuições exercitadas por todos os entes concomitantemente; podem ser intituladas “cumulativas”, uma vez que não há limites prévios estipulados para o cumprimento delas, isto é, a atuação de um ente não inviabiliza ou restringe a atuação dos demais.
- Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

Art. 23, CF/88: É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

- I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;
- II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
- III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
- IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;
- V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)
- VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
- VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
- VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;
- IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;
- X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;
- XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;
- XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

- 
- Sobre as competências comuns listadas pelo art. 23, CF/88, vale mencionar alguns interessantes pronunciamentos do STF:

DECISÃO 1

Em **abril de 2020**, durante um crítico período de combate à pandemia da Covid-19, o STF (na ADI 6341 MC-Ref) determinou que as providências adotadas pelo Governo Federal na tutela do direito à saúde não afastam atos a serem praticados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, considerada a competência comum na forma do artigo 23, inciso II, da CF/88. Por isso, foram considerados válidos, no curso da superação da crise decorrente do novo corona vírus, muitos decretos editados por Prefeitos e Governadores que, sob o argumento de estarem tutelando à saúde da população, restringiam múltiplas atividades (proibindo ou limitando o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais; restringindo a entrada e saída de pessoas em seus territórios).

– Insta destacar que, em **maio de 2020**, no julgamento da ADI 6343 MC-Ref/DF, o STF confirmou que os Estados/DF e Municípios podem, mesmo sem autorização da União, adotar medidas protetivas à saúde da população (como isolamento, quarentena, exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver) e, ainda, determinação de restrição à locomoção interestadual e intermunicipal em rodovias, portos ou aeroportos – cumpre destacar que Estados e Municípios não podem fechar fronteiras, pois sairiam de suas competências constitucionais.

DECISÃO 2

Na ADI 2.544-RS, o Tribunal, por maioria, considerou inconstitucional a lei estadual que atribuiu a proteção, a guarda e a responsabilidade dos sítios arqueológicos e respectivos acervos existentes no Estado-membro aos Municípios em que eles se localizam. Entendeu a Corte que a lei excluía a responsabilidade, de natureza irrenunciável, do Estado e da União sobre tais bens, em clara ofensa ao art. 23, III, e parágrafo único, da CF/88. Em conclusão, firmou a Corte que não podem, União e Estados, se demitirem dos encargos constitucionais de proteção dos bens de valor arqueológico para descarregá-los ilimitadamente sobre os Municípios.

✓ **Legislativas privativas – art. 22, CF/88**

- Art. 22, CF/88, traz a competência legislativa privativa da União, vale dizer, enuncia os temas para os quais a competência legislativa é da União.
- A União irá legislar sobre algum tema, sobre algo; por isso os incisos são todos iniciados com substantivos: “desapropriação”, “trânsito e transporte”, “direito civil”, “comércio exterior e interestadual”, “jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia”, “competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais”, etc.
- São atribuições delegáveis, porque existe autorização constitucional expressa.

Art. 22, parágrafo único, CF/88: Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.



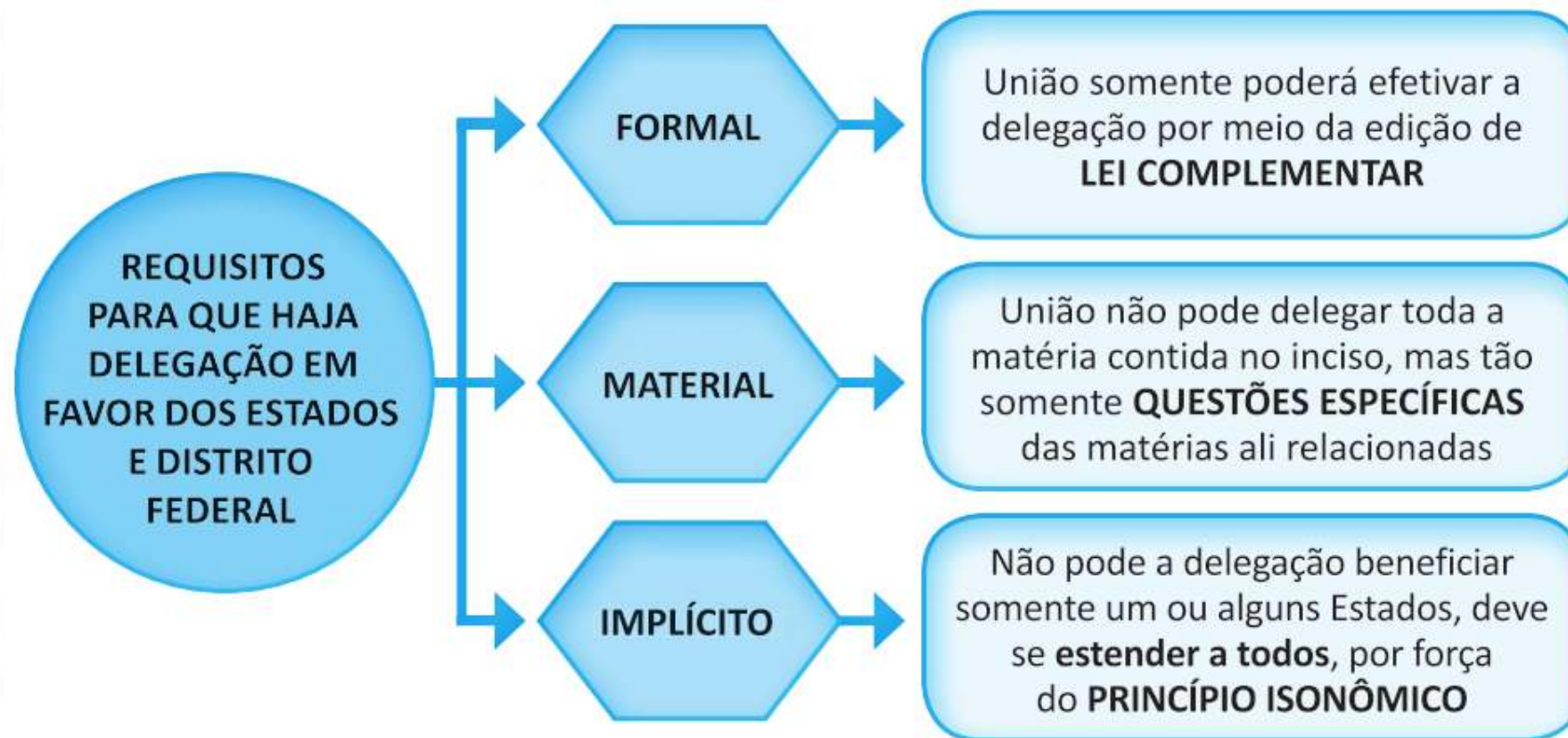
Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

- O parágrafo único do art. 22 autoriza que a União delegue essa atribuição legislativa para os Estados e DF desde que sejam respeitados três requisitos:

* **F**ormal: a União só delega por meio da edição de uma LC autorizadora.

* **I**mplicito: a delegação vai alcançar todos os Estados e o DF (isonomia federativa, art. 19, III, CF)

* **M**aterial: a União só irá delegar questões específicas das matérias relacionadas nos incisos, nunca a matéria toda.



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.



Presidência da República

Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI COMPLEMENTAR Nº 103, DE 14 DE JULHO DE 2000.

Autoriza os Estados e o Distrito Federal a instituir o piso salarial a que se refere o inciso V do art. 7º da Constituição Federal, por aplicação do disposto no parágrafo único do seu art. 22.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Os Estados e o Distrito Federal ficam autorizados a instituir, mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, o piso salarial de que trata o [inciso V do art. 7º da Constituição Federal](#) para os empregados que não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho.

§ 1º A autorização de que trata este artigo não poderá ser exercida:

Art. 22, CF/88: Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

II - desapropriação;

III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;

V - serviço postal;

VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;

VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;

VIII - comércio exterior e interestadual;

IX - diretrizes da política nacional de transportes;

X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;

XI - trânsito e transporte;

XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;

XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;

XIV - populações indígenas;

XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;

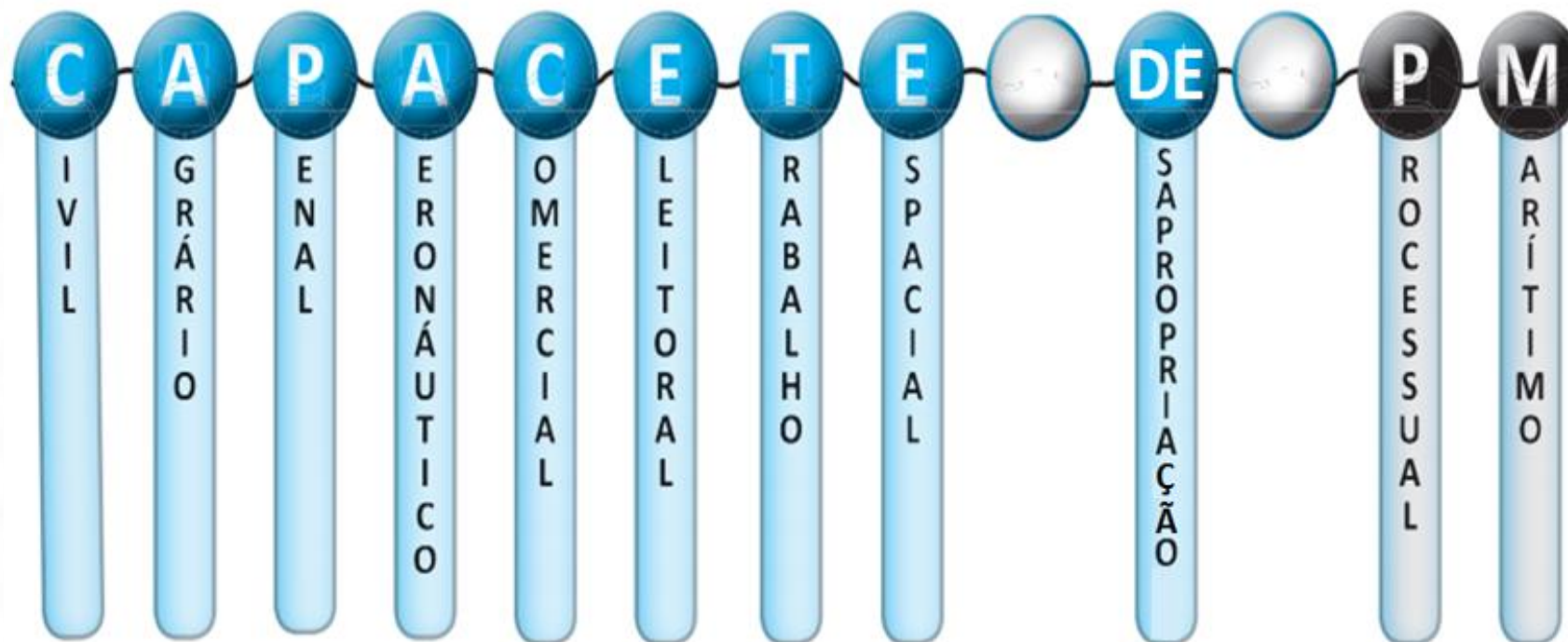
XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;

XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012)

XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais;
XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular;
XX - sistemas de consórcios e sorteios;
XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais;
XXIII - seguridade social;
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;
XXV - registros públicos;
XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza;
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;
XXIX - propaganda comercial.
XXX - proteção e tratamento de dados pessoais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 115, de 2022)

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

*** Para gravar os incisos I e II do art. 22, CF/88:**



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

- Outros incisos importantes:

Art. 22, CF/88: Compete privativamente à União legislar sobre:

VIII - comércio exterior e interestadual;

XI - trânsito e transporte;

XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012)

XX - sistemas de consórcios e sorteios;

XXX - proteção e tratamento de dados pessoais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 115, de 2022)

DECISÃO 1

Art. 22, Inciso XX – Relativamente a este inciso vale destacar que são inconstitucionais as leis estaduais, distritais que versem sobre **sistema de consórcio e sorteios**, inclusive bingos e loterias (tendo o STF editado a súmula vinculante nº 02 a fim de firmar este entendimento). Vale informar que, apesar de a SV 02 somente mencionar que os Estados e o DF não podem tratar do tema, o STF confirmou (em outubro de 2018, na ADPF 337, noticiada no Informativo 920) que também é inconstitucional lei municipal que cria concurso de prognósticos de múltiplas chances (loteria) em âmbito local.

- Ainda sobre o inciso XX, cumpre relatar a decisão proferida pelo STF em setembro de 2020, no julgamento conjunto das seguintes ações: ADPF 492/RJ, ADPF 493/DF e ADI 4986/MT. Segundo nossa Corte Suprema, a competência da União para legislar exclusivamente sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive loterias, não obsta a competência material para a exploração dessas atividades pelos entes estaduais ou municipais (em outras palavras: a competência legislativa acerca de determinado assunto não se confunde com a competência material, executiva, de exploração de serviço a ele correlato). Isso porque a exploração de loterias ostenta natureza jurídica de serviço público e, quando nossa CF/88 quis atribuir a prestação de determinado serviço público com exclusividade à União, o constituinte o fez de forma expressa. Como nossa Constituição não atribui à União a exclusividade sobre o serviço de loterias, tampouco proíbe expressa ou implicitamente o funcionamento de loterias estaduais, esse cenário atrai a competência residual dos estados-membros, estabelecida em seu art. 25, § 1º.

Súmula Vinculante nº 2: É inconstitucional a lei ou ato normativo Estadual ou Distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias.

ADPF 492, Rel. Min. Gilmar Mendes: Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental. Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Artigos 1º, caput, e 32, caput, e § 1º do Decreto-Lei 204/1967. Exploração de loterias por Estados-membros. Legislação estadual. 3. Competência legislativa da União e competência material dos Estados. Distinção. 4. Exploração por outros entes federados. Possibilidade. 5. Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecidas e julgadas procedentes. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente.

- Um detalhe adicional importante: como somente a União pode definir modalidades de atividades lotéricas passíveis de exploração, as legislações estaduais instituidoras de loterias, por meio de lei estadual ou decreto, em seus territórios, devem simplesmente viabilizar o exercício de sua competência material de instituição do serviço público. Tais normas estaduais ofenderiam a CF se instituíssem disciplina ou modalidade de loteria não prevista pela própria União para si mesma. Nesta hipótese, a legislação local afastar-se-ia de seu caráter materializador do serviço público de que é titular e seria incompatível com o art. 22, XX, da CF/1988.

DECISÃO 2

Súmula Vinculante 46: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.

DECISÃO 3

Em **setembro de 2024**, na ADI 7056, o STF declarou a inconstitucionalidade de lei estadual que garante aos trabalhadores da iniciativa privada o direito de se ausentarem do trabalho, sem perda de remuneração, para a realização de exames preventivos de câncer. Referida norma foi considerada formalmente inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre “direito do trabalho” (art. 22, I, CF/88) – vale destacar que a CLT já trata do tema no art. 473, XII.

DECISÃO 4

Em abril de 2023, no julgamento da ADI 7148, o STF declarou que é inconstitucional – por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho (art. 22, I, CF/88) – norma estadual que regulamenta o Programa Jovem Aprendiz.

DECISÃO 5

Como a garantia de permanência no emprego traduz-se em estabilidade no emprego, matéria típica de direito do trabalho, em setembro de 2023, na ADI 3899, o STF declarou inconstitucional lei distrital que assegurava funções de trabalho aos atuais cobradores do Serviço de Transporte Público Coletivo de empresa de ônibus que venha a implantar dispositivos de leitura e registro de oferta e demanda para a cobrança de tarifas pelo sistema de bilhetagem eletrônica. É claro que a norma distrital teve como objetivo garantir uma estabilidade parcial no emprego para os cobradores que já estavam empregados pelas concessionárias de transporte no momento da implementação da bilhetagem eletrônica. No entanto, tratou de matéria eminentemente trabalhista, que é de competência legislativa privativa da União (art. 22, I). Destarte, a lei que pode disciplinar e regulamentar a delicada relação entre automação e perda de postos de trabalho (conforme preceituado pelo art. 7º, XXVII, CF/88) será federal.

DECISÃO 6

Por unanimidade, na ADI 7712 (julgada em **outubro de 2024**), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de trecho de lei estadual que criou o crime de incêndio – afinal, houve invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito penal (artigo 22, inciso I, da Constituição Federal).

DECISÃO 7

Em **outubro de 2024**, no julgamento da ADI 7715, o STF declarou a inconstitucionalidade de uma lei estadual que ingressou indevidamente na seara reservada ao direito penal (tema de competência legislativa privativa da União). Referida lei estabeleceu sanções específicas para pessoas que praticarem os crimes de violação de domicílio (art. 150 do CP) e esbulho possessório (art. 161, § 1º, II do CP), determinando aos invasores de propriedades as seguintes penalidades: • Proibição de receber benefícios sociais concedidos pelo Estado; • Impedimento para assumir “cargos públicos de confiança”; • Proibição de celebrar contratos com o poder público estadual. Segundo o STF, a finalidade da referida lei estadual, em última análise, foi a de ampliar o rol de sanções previsto no Código Penal para esses dois delitos. Ao fazer isso, a Lei estadual criou uma espécie de ‘Direito Penal Estadual’, abalando as regras estruturantes da nossa Federação e criando grave insegurança jurídica”.

DECISÃO 8

Na ADI 6620, julgada em **abril de 2024**, o STF definiu que, apesar de a Constituição ter atribuído à União o papel de editar leis em matéria penal (art. 22, I) – de forma que só a lei federal possa prever as condutas que caracterizam crime, definindo uma pena para aquele que as pratique –, os Estados também devem atuar para promover a segurança pública de forma eficiente, inclusive criando leis que tenham esse objetivo. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os Estados podem criar cadastros públicos de pessoas condenadas, por meio de lei. Tais cadastros podem ter dados pessoais e fotos dos condenados por crimes sexuais ou de violência doméstica, desde que a condenação seja definitiva (quando não cabe mais recurso). Por óbvio, as pessoas que sejam apenas investigadas por esses crimes, ou que ainda estejam recorrendo de uma condenação, não podem ser incluídas no cadastro – uma vez que o art. 5º, LVII, da Constituição determina que ninguém será considerado culpado até a condenação definitiva (presunção de inocência). Por fim, o cadastro também não pode indicar dados que exponham a vítima, tais como a sua idade, o seu grau de parentesco com o criminoso e as circunstâncias do crime – a divulgação dessas informações poderia colocar a vítima em risco, além de causar a ela sofrimento psicológico e físico.

DECISÃO 9

Em **setembro de 2024**, na ADI 4.676/DF, o STF declarou (por maioria) inconstitucional uma lei do Distrito Federal que obriga a pesagem de botijões e cilindros de gás liquefeito de petróleo (GLP) na presença dos consumidores para verificar se os recipientes estão realmente cheios. No julgamento, prevaleceu o voto do ministro Flávio Dino, que lembrou que já há leis federais específicas sobre a matéria, como a Lei 9.048/1995, que tornou obrigatória a disponibilização de balanças pelos revendedores de gás para que os consumidores possam pesar o produto, e a Lei 9.478/1997, que criou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e incumbiu-a de regular as atividades relacionadas ao abastecimento nacional de combustíveis. Segundo a maioria dos ministros, lei distrital impugnada, a pretexto de exercer proteção e defesa do consumidor, dispôs acerca de matéria afeta à energia, com imposição de deveres aos estabelecimentos que comercializam GLP, bem como sanções administrativas. Ademais, a exigência da pesagem do botijão de GLP à vista do consumidor, com a utilização de balança do próprio prestador do serviço, representa afronta ao princípio da proporcionalidade, pois denota a inadequação da norma para o fim a que se destina, notadamente em virtude da inviabilidade técnica da medida. O min Dino lembrou ainda que uma lei semelhante, do Paraná, já foi declarada inconstitucional pelo STF (ADI 855) por invadir a competência da União para legislar sobre energia.

DECISÃO 10

Em **abril de 2024**, na ADI 7.576/PB, nossa Corte declarou a inconstitucionalidade de lei estadual que proibia, sob pena de multa, o corte de energia elétrica e/ou água em razão da falta de pagamento sem que o consumidor fosse avisado previamente. Entendeu o STF que referida norma violava a competência material da União para dispor sobre a exploração de serviços e instalações de energia elétrica (art. 21, XII, “b”, da CF/88) e para legislar sobre energia (art. 22, IV), bem como a competência dos municípios para legislar sobre o fornecimento de água, serviço público essencial de interesse local (art. 30, I e V).

DECISÃO 11

- Em setembro de 2025, na ADI 7428, quando o STF confirmou ser inconstitucional a lei estadual que determina a inclusão automática de recém-nascido em tratamento terapêutico como dependente do plano de saúde do titular, por invadir competência privativa da União para legislar sobre contratos e seguros (art. 22, I e VII, CF); e considerou constitucional a norma estadual que impõe às operadoras o dever de informar o prazo para inscrição do neonato com isenção de carência, pois tal matéria se insere na competência concorrente sobre proteção ao consumidor (art. 24, V, CF).

DECISÃO 12

- O STF declarou a inconstitucionalidade de lei estadual que obrigava as operadoras de planos de saúde a autorizarem de forma imediata (sob pena de multa) os testes de Covid-19 por RT-PCR (ADI 6969, em fevereiro de 2025); lei estadual que obrigava planos de saúde a custearem exames laboratoriais pedidos por nutricionistas (ADI 7.552/AL, julgamento em agosto de 2024)

DECISÃO 13

Em **agosto de 2024** o STF declarou (na ADI 3801) a inconstitucionalidade — por violação da competência privativa da União para legislar sobre comércio exterior e interestadual (art. 22, VIII, CF/88) — lei estadual que prevê exceções à proibição da comercialização de pneus usados importados. Já existe um conjunto de normas federais que proíbem a importação de resíduos – dentre elas encontra-se a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981) e a Portaria 138-N/1992, do Ibama, que proíbem expressamente a importação de pneus usados ou meia-vida. Nota-se, pois, que toda a estrutura normativa de regulamentação e fiscalização do país busca a proibição da entrada no Brasil de pneu que tenha passado por qualquer processo de reutilização ou recuperação, pois trata-se de um material altamente poluente e que impõe riscos graves ao meio ambiente e à saúde pública, devido à difícil gestão das formas de descarte.

DECISÃO 14

Em junho de 2023 o STF decidiu (ADI 6989) que é constitucional norma estadual que obriga empresas do setor têxtil a identificarem as peças de roupa com etiquetas em braile ou outro meio acessível que atenda as pessoas com deficiência visual. A norma não invade a competência privativa da União para legislar sobre comércio interestadual (art. 22, VIII), tampouco viola os princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV; e 170, “caput”), da livre concorrência (art. 170, IV), da propriedade privada (art. 170, II) e da isonomia (arts. 5º, caput, e 19, III).

DECISÃO 15

Em novembro de 2024, na ADI 7627, o STF declarou inconstitucional — por violar competência da União (arts. 21, VI; e 22, XXI, CF/88) — lei estadual que dispõe sobre o porte de armas de fogo pelos servidores públicos de instituto de perícias, órgão integrante da Secretaria da Segurança Pública local. Afinal, o porte de armas deve ser regulado por legislação federal para garantir uniformidade e segurança, conforme estabelecido pelo Estatuto do Desarmamento.

DECISÃO 16

Em **fevereiro de 2024**, na ADI 7424, o STF decidiu ser inconstitucional lei estadual que concede porte de arma de fogo a agentes socioeducativos. Isso porque a competência para legislar sobre direito penal e material bélico é privativa da União (art. 22, I e XXI, CF/88). Como é sabido, “portar arma de fogo” consiste, via de regra, em uma conduta criminosa. Nossa ordem jurídica prevê, no entanto, algumas situações nas quais o sujeito estará autorizado a portar a arma de fogo (o que afastará a ilicitude do fato). Destarte, é possível concluir que autorizar o porte de arma de fogo afasta, em tese, uma infração penal, de forma que essa é uma matéria primariamente relacionada ao direito penal (daí a competência legislativa privativa da União). Detalhe: o STF já havia declarado (na ADI 5359) a inconstitucionalidade de uma lei estadual que ampliou o porte de armas para agentes socioeducativos – uma vez que isso reforçaria, erroneamente, o caráter punitivo das medidas socioeducativas (que não visa punir, mas prevenir e educar).

DECISÃO 17

Em **junho de 2024**, na ADI 7571/ES, o STF declarou a inconstitucionalidade da lei estadual que concedia o direito ao porte de arma de fogo a membros da Defensoria Pública local. Referida previsão violava a competência material exclusiva da União para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico (art. 21, VI, CF/88), bem como ofendia a competência privativa da União para legislar sobre o assunto (art. 22, XXI, CF/88).

DECISÃO 18

Na ADI 5126/SP a Corte declarou a constitucionalidade de lei estadual que proíbe, no âmbito de seu território, a fabricação, a venda e a comercialização de armas de brinquedo que simulam armas de fogo reais.

Segundo o STF, a norma impugnada não usurpa a competência privativa da União para legislar sobre direito penal (art. 22, I, da CF/88), tampouco sobre material bélico (art. 21, VI, e 22, XXI). Ao contrário, ela dispõe sobre matéria afeta ao direito do consumidor e à proteção à infância e à juventude, inserindo-se, portanto, no âmbito da competência legislativa concorrente (art. 24, V, VIII e XV, e art. 227). o que significa que o Estado-membro tem competência suplementar para legislar sobre o assunto, podendo inclusive prever sanções administrativas (art. 24, § 2º).

ADI 5126, Rel. Min. Gilmar Mendes: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 15.301, de 12 de janeiro de 2014, do Estado de São Paulo. 3. Proibição de fabricar, vender e comercializar armas de fogo de brinquedo no Estado. 4 Competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios para legislar sobre proteção à infância e à juventude. 5. Competência concorrente para legislar sobre matéria de produção e consumo. 6. A mera circunstância de uma norma demandar atuação positiva do Poder Executivo não a insere no rol de leis cuja iniciativa é privativa do Chefe do Executivo. 7. Pedido julgado improcedente.

DECISÃO 19

Tendo por parâmetro a competência privativa da união para legislar sobre direito penal e material bélico (art. 22, I e XXI, CF/88), o STF declarou a inconstitucionalidade da norma estadual que concedia, de forma incondicionada, o porte de arma de fogo a agentes penitenciários (ADI 5076, julgada em março de 2023)

ADI 5076, Rel. Min. Gilmar Mendes: 1. Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 3.230/2013, do Estado de Rondônia, que altera e revoga dispositivos da Lei 2.775/2012. 3. Norma que concede porte de arma de fogo aos integrantes do quadro efetivo de Agentes Penitenciários do Estado de Rondônia, de maneira incondicionada. 4. Superação da preliminar de ausência de impugnação de todo o complexo normativo. 5. Competência legislativa privativa da União. Precedentes. 6. Federalismo de cooperação. 7. Exame de proporcionalidade e prognose das normas estaduais. 8. Inconstitucionalidade das leis estaduais. 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

DECISÃO 20

Ainda sobre o tema 'material bélico', em **agosto de 2024** o STF declarou a inconstitucionalidade (ADPF 1.136/SP) de lei municipal (de Ribeirão Preto) que previu que as empresas de tiro desportivo poderiam funcionar em qualquer horário e não precisariam obedecer a distanciamento mínimo de outras atividades. A suspensão se deu em razão de o art. 38 do Decreto nº 11.615/2023, editado para regulamentar o art. 8º do Estatuto do Desarmamento, tratar do tema de forma diversa: o Decreto afirmou que as entidades de tiro desportivo deveriam ser instaladas em locais distantes de determinados estabelecimentos (por ex: escolas) e com horário de funcionamento até as 22h. Já a lei municipal, claramente contrariando o Decreto, determinou que as entidades e empresas destinadas à prática e treinamento de tiro desportivo no Município de Ribeirão Preto poderiam funcionar sem restrição de horário e não estariam sujeitas a distanciamento mínimo de quaisquer outras atividades.

Nota-se que a incompatibilidade é clara e deve ser resolvida em favor da norma federal. Primeiro porque o art. 21, VI, da CF/88 afirma que a União possui competência material para “autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico”. Segundo porque o art. 22, I, da CF/88 estipula ser competência privativa da União estabelecer as normas gerais sobre material bélico.

No mais, apesar de o Município possuir competência para disciplinar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais (súmula vinculante 38), neste caso específico (estabelecer horário de funcionamento para locais destinados à prática de treinamento de tiro) estamos diante de matéria que, primariamente, refere-se à segurança pública por se enquadrar nos limites compreendidos como razoáveis para o controle da atividade.

DECISÃO 21

No julgamento da ADI 6091, restou consignado que “É inconstitucional — por violar a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, CF/88) — norma estadual que dispõe sobre o reconhecimento e a validação de títulos acadêmicos obtidos no exterior”(Info 1096).

ADI 6091, Rel. Min. Dias Toffoli: 1. Na linha dos precedentes desta Suprema Corte “conflita com a Constituição Federal introduzir, em projeto de iniciativa de outro Poder, alteração a implicar aumento de despesas – artigo 63, inciso I, da Lei Maior” (ADI 4759, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 29.10.2018). 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que eventual descumprimento do disposto no art. 169, § 1º, da CF (ausência de dotação orçamentária prévia) não interfere no plano de validade da norma de modo a ensejar a sua inconstitucionalidade, mas apenas em sua ineficácia, o que acarreta o não conhecimento da ação direta no tocante a este ponto. Precedentes. 3. Consoante iterativos julgados do STF, “a questão afeta à internalização de títulos acadêmicos de mestrado e doutorado expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras compõe interesse geral e demanda tratamento uniforme em todo o Estado brasileiro, pelo que deve ser regulamentada por normas de caráter nacional” (ADI nº 5168, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2017), razão pela qual o artigo 27 da Lei nº 1030/2016 do Estado de Roraima padece de inconstitucionalidade por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, inc. XXIV, da Constituição da República).

DECISÃO 22

Em fevereiro de 2023, o STF considerou inconstitucional a lei estadual que veda a adoção da “linguagem neutra” na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas e privadas, assim como em editais de concursos públicos locais. Segundo a Corte, o Estado violou a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, CF/88).

ADI 7019, Rel. Min. Edson Fachin: Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE RONDÔNIA N. 5.123/2021. PROIBIÇÃO DE LINGUAGEM NEUTRA NAS ESCOLAS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. LEI DE DIRETRIZES E BASES. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa viola a competência legislativa da União. 2. Ação direta julgada procedente.

Tese

Norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa viola a competência legislativa da União.

- No mesmo sentido, em **junho de 2024** o STF concluiu (no julgamento da ADPF 1.150 MC-Ref/GO e da ADPF 1.155 MC-Ref/MG) que lei municipal não pode proibir o uso da linguagem neutra nas escolas públicas ou privadas, em editais de concursos públicos, bem como em ações culturais, esportivas, sociais ou publicitárias que receberem verba pública. Afinal, nosso texto constitucional atribuiu à União a competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, CF/88). Justamente no exercício dessa atribuição, o Congresso Nacional editou a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) que impõe a observância dos princípios da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, além do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e da promoção humanística, científica e tecnológica do país.

- Novo reforço a esse entendimento foi dado em **maio de 2025**. Na ADI 6.925/SC, o STF declarou que norma estadual que veda o uso de formas alternativas da língua portuguesa em instituições de ensino e órgãos públicos invade a competência legislativa da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, CF/88). A CF/88, de fato, estabelece o português como língua oficial do Brasil, mas não autoriza que Estados ou Municípios imponham ou vedem formas alternativas de expressão linguística.

DECISÃO 23

- O STF decidiu, em junho de 2023, na ADI 2.402, que é constitucional lei estadual que fixa distância mínima entre presídios e contingente máximo da população carcerária.
- Essa lei está de acordo com o direito social à segurança (art. 6º, da CF/88), com o direito de propriedade (art. 5º, “caput” e XXII) e com o princípio da proporcionalidade. Além disso, não viola a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I). Isso porque a ampliação ou construção de unidades prisionais constitui matéria de direito penitenciário, cuja competência legislativa é concorrente (art. 24, I).

ADI 2402, Rel. Min. Nunes Marques: (...) 6. Norma estadual que cria parâmetros a serem observados pela Administração Pública estadual na construção ou ampliação de unidades prisionais diz respeito a direito penitenciário, cuja competência legislativa é concorrente (CF, art. 24, I), e não revela usurpação da competência da União para legislar sobre direito civil, tampouco limitação indevida do direito de propriedade. 7. A Lei de Execuções Penais atribui ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) a competência para estipular regras sobre arquitetura e construção de estabelecimentos penais e determinar a capacidade máxima dessas unidades. A Resolução n. 9/2011 do CNPCP não regula a distância mínima entre unidades prisionais. Os parâmetros de capacidade fixados naquele ato normativo não têm caráter vinculante para as demais unidades da Federação, por força do disposto na Resolução n. 2/2018 do CNPCP. Inexistência de invasão de competência legislativa da União. 8. A definição de distância mínima entre presídios e de contingente máximo de detentos visa garantir, além da dignidade destes, sua segurança e a dos habitantes do entorno das unidades prisionais.

DECISÃO 24

- Uma vez que a União é competente para legislar sobre direito penal e processual, o STF decidiu (na ADI 6561, em setembro de 2023), que é inconstitucional a lei estadual que cria cadastro de usuários e dependentes de drogas, com informações concernentes ao registro de ocorrência policial, inclusive sobre reincidência.
- Segundo entendeu a Corte, referida lei afronta a competência privativa da União para legislar sobre matéria penal e processual penal (art. 22, I, da CF/88), assim como desrespeita o Estado de direito, os direitos fundamentais e o sistema constitucional especial de proteção de dados.

ADI 6561, Rel. Min. Edson Fachin: 1. A norma é formalmente inconstitucional, uma vez que, ao criar o Cadastro Estadual de Usuários e Dependentes de Drogas (art. 1º) no âmbito da Secretaria Estadual de Segurança Pública com informações concernentes ao registro de ocorrência policial (§1º), inclusive sobre reincidência (§4º), invade competência privativa da União para legislar sobre matéria penal e processual penal (CRFB, art. 22, I). 2. Ademais, o exercício da competência concorrente em matéria de direito sanitário (CRFB, art. 24, XII), no federalismo cooperativo, deve maximizar direitos fundamentais e não pode ir de encontro à norma federal. No caso, nos termos da Lei federal n. 11.343/2006, a sistematização de informações é competência da União (art. 8º-A, XII). 3. Materialmente, também há inconstitucionalidade. A seletividade social do cadastro é incompatível com o Estado de Direito e os direitos fundamentais que a Constituição de 1988 protege, especialmente, a igualdade (CRFB, art. 5º, caput), a dignidade da pessoa humana (CRFB, art. 1º, III), o direito à intimidade e à vida privada (CRFB, art. 5º, X) e o devido processo legal (CRFB, art. 5º, LIV). Inexistência tampouco de protocolo claro de proteção e tratamento desses dados. 4. Ação direta conhecida e julgada procedente, declarando a inconstitucionalidade da Lei 3.528 , de 2019 do Estado do Tocantis.

DECISÃO 25

Em junho de 2022, o STF decidiu (nas ADIs 6333, 5399, 6191) que normas estaduais não podem impor aos prestadores de serviços de ensino e de telefonia celular a obrigação de estender o benefício de novas promoções aos clientes preexistentes, pois isso representa uma ingerência indevida em relações contratuais já estabelecidas – e a União é competente para legislar a respeito de direito civil (contratos), nos termos do art. 22, I, da CF/88. É inconstitucional, portanto, lei estadual que obrigue, por exemplo, que uma instituição de ensino, ao fazer uma promoção concedendo desconto de 20% para seus novos alunos, tenha que ofertar esse mesmo desconto aos alunos antigos.

ADI 6333, Rel. Min. Min. Gilmar Mendes, Redator(a) do acórdão: Min. Alexandre de Moraes: 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. O art. 35 da Lei 16.559/19, do Estado de Pernambuco, tem reflexos no campo das atividades fornecidas e do direito do consumidor, porém com especificidade e priorização deste. Embora a lei tenha como destinatárias empresas dedicadas aos serviços continuados, sua principal finalidade é a implementação de um modelo de informação ao consumidor usuário daqueles serviços, no qual a oferta de novos benefícios e condições contratuais é, em carácter informativo e facultativo, estendida ao consumidor preexistente. 4. Não há ofensa a ato jurídico perfeito quando a lei estadual apenas permite que chegue ao conhecimento de clientes preexistentes as mesmas promoções ofertadas por livre disposição de vontade pelo próprio fornecedor do serviço educacional para atrair nova clientela. 5. Constada a proporcionalidade entre as multas previstas na lei pernambucana e a finalidade de interesse público em jogo, concernente à proteção constitucional ao direito do consumidor (art. 170, V, da CF), delimitando-se uma faixa de discricionariedade do julgador para permitir a adequação, de forma razoável e proporcional a cada situação concreta, do grau de responsabilidade da instituição de ensino privado. 6. Ação Direta conhecida e julgada improcedente.

DECISÃO 26

Em outubro de 2022, o STF decidiu (ADI 6151-SC) é inconstitucional lei estadual que isenta o pagamento de direitos autorais pela execução de obras musicais em eventos sem fins lucrativos promovidos no âmbito de seu território. Afinal, o tema 'direitos autorais' está abarcado pelo Direito Civil – razão pela qual a norma estadual impugnada é formalmente inconstitucional, pois viola competência privativa da União para legislar sobre o assunto (art. 22, I, da CF/88).

ADI 6151, Rel. Min. Edson Fachin: 1. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito de propriedade, direito autoral, bem como estabelecer regras substantivas de intervenção no domínio econômico (artigo 22, I, da Constituição Federal). 2. O proveito econômico dos direitos autorais configura-se como de fruição particular do autor, sendo uma verdadeira contrapartida pela utilização de sua própria produção intelectual. 3. A legislação estadual, ao estipular hipóteses de isenção fora do rol previsto pelo artigo 46 da Lei Federal n. 9.610/1998, usurpou competência privativa da União e alijou os autores das obras musicais de seu direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução das obras, bem como do reconhecimento por sua criação. 4. Pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 17.724/2019, do Estado de Santa Catarina, julgado procedente.

DECISÃO 27

Como a União é competente para legislar sobre direito processual, o STF declarou (em junho de 2022, na ADI 7063-RJ) a inconstitucionalidade das normas estaduais que instituíram novas sanções processuais (diferentes daquelas previstas na legislação federal) para litigantes que abusem do seu direito à prestação jurisdicional, bem como estabeleceram um procedimento mais restritivo para requerer o benefício da gratuidade de justiça.

ADI 7063, Rel. Min. Edson Fachin: 1. As custas processuais constituem receita tributária da espécie taxa e por esta razão seus valores devem manter relação com os custos dos serviços judiciais prestados. 2. Os arts. 15-A e 15-B, *caput*, constituem invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito processual (Art. 22, I, CF), pois instituíram sanções processuais diversas da legislação federal para litigantes que abusem do seu direito à prestação jurisdicional e um procedimento novo para requisição do benefício de gratuidade de justiça.

DECISÃO 28

Em maio de 2019, na ADI 5800/AM, o STF consignou a inconstitucionalidade de lei estadual que criava hipóteses de isenção de pagamento de direitos autorais fora do rol trazido pela Lei federal nº 9.610/1998. No caso concreto, uma lei do Estado do Amazonas isentava entidades filantrópicas de recolher taxas de retribuição autoral arrecadadas pelo ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), criando novas hipóteses de não recolhimento de direitos autorais, não previstas na Lei federal. Nossa Corte Suprema determinou que tal postura afrontava a competência privativa da União para legislar sobre direito civil (direito de propriedade) e para estabelecer regras de intervenção no domínio econômico (art. 22, I, da CF/88). Ademais, tal norma estadual acabava por retirar dos autores das músicas o seu direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução das obras ou do reconhecimento por sua criação, violando o art. 5º, XXII e XXVII, CF/88.

Notícias STF

Quarta-feira, 08 de maio de 2019

Lei do Amazonas que isenta entidades filantrópicas de recolher direitos autorais é inconstitucional

O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a Lei 92/2010 do Estado do Amazonas, que isentava associações, fundações ou instituições filantrópicas e entidades oficialmente declaradas de utilidade pública estadual do recolhimento de direitos autorais pela execução pública de obras musicais. A decisão, unânime, foi proferida nesta quarta-feira (8) no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5800, ajuizada pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD).

DECISÃO 29

Em março de 2019, o STF declarou a inconstitucionalidade de normas do Estado de Santa Catarina que estabeleciam obrigações contratuais às seguradoras de veículos. A questão foi analisada na ADI 4704, julgada procedente por unanimidade, pois o colegiado entendeu que as normas invadiram a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, seguros, trânsito e transporte (artigo 22, incisos I, VII, IX da CF/88). Os artigos da referida lei estadual que foram declarados inconstitucionais impunham uma série de condutas às seguradoras, entre elas a de arcar com reparos de veículos sinistrados não só em oficinas credenciadas ou referenciadas, mas em qualquer outra apontada pelo segurado ou terceiro prejudicado. A lei exigia também que as seguradoras fornecessem ao cliente certificado de garantia dos serviços prestados, além de instituir hipótese de “seguro obrigatório”, ao determinar que as seguradoras não podem negar a contratação de seguro para veículos recuperados que tenham sido considerados aptos à circulação por órgão de trânsito responsável.

Notícias STF

Quinta-feira, 21 de Março de 2019

Normas de SC que estabeleciam obrigações para seguradoras de veículos são inconstitucionais

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão nesta quinta-feira (21), declarou a inconstitucionalidade de normas do Estado de Santa Catarina que estabeleciam obrigações contratuais às seguradoras de veículos. A questão foi analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4704, de relatoria do ministro Luiz Fux, julgada procedente por unanimidade. O entendimento do colegiado foi de que as normas invadiram a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, seguros, trânsito e transporte.

Os artigos da Lei estadual 15.171/2010, que foram declarados inconstitucionais, impunham uma série de condutas às seguradoras, entre elas a de arcar com reparos de veículos sinistrados não só em oficinas credenciadas ou referenciadas, mas em qualquer outra apontada pelo segurado ou terceiro prejudicado. A lei exigia também que as seguradoras fornecessem ao cliente certificado de garantia dos serviços prestados, além de instituir hipótese de “seguro obrigatório”, ao determinar que as seguradoras não podem negar a contratação de seguro para veículos recuperados que tenham sido considerados aptos à circulação por órgão de trânsito responsável.

Em seu voto, o ministro Luiz Fux destacou que a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, seguros, trânsito e transporte (artigo 22, incisos I, VII, IX da Constituição Federal) visa garantir uma coordenação centralizada das políticas de seguro privado e de regulação das operações que assegurem a estabilidade do mercado. Ele ressaltou que a competência legislativa concorrente em produção e consumo e em responsabilidade por dano ao consumidor não autoriza os estados-membros e o Distrito Federal a legislarem livremente sobre as condições e as coberturas praticadas pelas seguradoras.

O relator salientou ainda que a legislação sobre questões ligadas ao trânsito e sua segurança, como registro, desmonte e comercialização de veículos sinistrados, também é de competência privativa da União.

DECISÃO 30

Em outubro de 2019, na ADI 5792, nossa Corte Suprema considerou inconstitucional uma lei do Distrito Federal que assegurava ao consumidor a tolerância de 30 minutos para a saída do estacionamento após o pagamento da tarifa. Prevaleceu o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação direta, no sentido de que leis estaduais e distritais que tratem da regulamentação de estacionamentos são inconstitucionais, por invasão da competência da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, da Constituição). Segundo o relator, a lei distrital interferia direta e indevidamente na dinâmica econômica da atividade empresarial estabelecida pelo proprietário do estacionamento e violava, assim, o princípio da livre iniciativa.

ADI 5.792-DF, MIN. Alexandre de Moraes: A Lei 5.853/2017 do Distrito Federal, ao assegurar acréscimo de 30 minutos para saída do estacionamento após o pagamento da tarifa, ressalvado entendimento pessoal, viola a competência da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, CF). Precedentes. Ademais, ao estipular o acréscimo em questão, além de se mostrar desproporcional ao fim que se almeja, a lei em análise interfere na dinâmica econômica da atividade empresarial, violando o princípio da livre iniciativa (art. 170, caput, CF).

DECISÃO 31

Em novembro de 2019, na ADI 5838, o STF declarou a inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal que obrigava os supermercados a doarem produtos próximos do vencimento para instituições beneficentes. Segundo Gilmar Mendes, que relatou a ação, a lei impunha restrição ao direito de propriedade, ou seja, versava sobre direito civil – que é matéria de competência privativa da União (art. 22, I, CF/88). Argumentou-se, também, que o princípio da livre iniciativa estava sendo violado, pois a lei promovia uma indevida ingerência na atividade privada.

Notícias STF

Quinta-feira, 05 de dezembro de 2019

STF invalida lei do DF que exigia doação de alimentos próximos do vencimento

Em sessão virtual, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucional a Lei 5.694/2016 do Distrito Federal, que determinava que supermercados destinassem produtos próximos do vencimento a instituições beneficentes, objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5838. Os ministros seguiram o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, de que a norma invade competência privativa da União. A ação foi ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Em dezembro de 2017, o relator havia concedido liminar para suspender a eficácia da norma até o julgamento de mérito da ação. Na ocasião, o ministro assinalou que a lei, ao impor restrições ao direito de propriedade, versa sobre direito civil, matéria de competência legislativa privativa da União. Ao lado disso, a ingerência na atividade privada sem a devida contraprestação pelas perdas que determina está em desacordo com a jurisprudência do STF, e a lei não estabelece nenhuma espécie de ressarcimento pelos bens que deverão ser obrigatoriamente destinados a instituições de caridade.

No julgamento de mérito, os ministros confirmaram a liminar. “A norma incorre em vício de inconstitucionalidade, por falta de competência legislativa do ente federado para emití-la, segundo o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal”, concluiu o ministro Gilmar Mendes.

DECISÃO 32

Notícias STF

Quarta-feira, 03 de agosto de 2016

Somente a União pode legislar sobre bloqueadores de sinal de celular em presídios, decide STF

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais que obrigam empresas de telefonia móvel a instalarem equipamentos para o bloqueio do serviço de celular em presídios. Por maioria de votos, os ministros julgaram procedentes cinco Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) ajuizadas sobre o tema, por entenderem que os serviços de telecomunicações são matéria de competência privativa da União e não dos estados federados.

A Associação Nacional das Operadoras Celulares (Acel) é autora das ADIs 5356, 5327, 5253, 4861 e 3835, respectivamente referentes aos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Bahia, Santa Catarina e Mato Grosso. Para a entidade, as normas questionadas usurpam competência legislativa privativa da União, prevista nos artigos 21 (inciso XI) e 22 (inciso IV) da Constituição Federal.

As ADIs ressaltam que as leis questionadas criam obrigações não previstas nos respectivos contratos de concessão de serviço para as concessionárias de serviços de telecomunicações, em desacordo os princípios constitucionais. A Acel argumenta, ainda, que as normas seriam materialmente inconstitucionais, uma vez que transferem a particulares o dever atribuído ao Estado de promover a segurança pública, “incluindo, por evidente, a segurança de seus presídios”, nos termos do artigo 144 da Constituição.

DECISÃO 33

Notícias STF

Quinta-feira, 08 de setembro de 2016

Lei de MS que exige certidão relativa a direitos do consumidor em licitação é inconstitucional

O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional legislação do Estado de Mato Grosso do Sul que impunha a apresentação de certidão negativa de violação dos direitos do consumidor para empresas que contratam com o estado. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3735, a maioria dos ministros entendeu que a competência para legislar sobre o tema é da União.

Segundo o voto do relator, ministro Teozi Zavascki, na divisão de competências legislativas definidas pela Constituição Federal, no tema licitações e contratos, a definição de normas gerais é de responsabilidade privativa da União. Inexistindo norma federal, ficam autorizados os estados a legislar para atender suas peculiaridades.

“O diploma introduziu requisito genérico e novo para qualquer licitação e se apropriou de uma competência que cabe privativamente à União”, concluiu o relator sobre a lei estadual. Para ele, dada a natureza de sua competência, os estados não poderiam dispor sobre requisitos para a participação em licitação.

DECISÃO 34

***STF declara inconstitucional lei estadual sobre títulos de capitalização**

ADI 2905/MG, Rel. orig. Min. Eros Grau, red. p/ o ac. Min. Marco Aurélio: O Plenário, em conclusão, julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei 14.507/2002 do Estado de Minas Gerais. A lei impugnada estabelece normas para a venda de títulos de capitalização e similares na referida unidade federativa. O Colegiado asseverou que a regra contida no § 3º do art. 24 da Constituição Federal também abrange o “*caput*” do artigo. Em seguida, entendeu que o exercício da competência legislativa concorrente pelos Estados — presente ou não norma geral editada pela União — pressupõe o atendimento de situações peculiares do ente, circunstância não verificada no caso. Observou haver lei federal sobre a matéria (Código de Defesa do Consumidor). Ademais, ressaltou que a lei impugnada dispõe, na sua inteireza, sobre sistema de capitalização, o que compete privativamente à União, que também já editou normas sobre defesa do consumidor e publicidade nessa matéria. A norma em debate estabelece, indevidamente, vedação a uma venda casada, o que a legislação federal autoriza. Vencidos, em parte, os ministros Roberto Barroso, Cármen Lúcia, Rosa Weber, Celso de Mello e Edson Fachin, que declaravam a inconstitucionalidade apenas do art. 3º, III, da Lei 14.507/2002, do Estado de Minas Gerais, e da expressão “ou publicidade”, constante do art. 2º dessa norma, por manifesta invasão do Estado-membro na competência legislativa reservada à União (CF, art. 22, XXIX).

DECISÃO 35

***Energia elétrica e competência para legislar – Informativo 774**

ADI 4925/SP, rel. Min. Teori Zavascki: As competências para legislar sobre energia elétrica e para definir os termos da exploração do serviço de seu fornecimento, inclusive sob regime de concessão, cabem privativamente à União (CF, artigos 21, XII, b; 22, IV e 175). Com base nesse entendimento, o Plenário julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 12.635/2005 do Estado de São Paulo (“Art. 2º Os postes de sustentação à rede elétrica, que estejam causando transtornos ou impedimentos aos proprietários e aos compromissários compradores de terrenos, serão removidos, sem qualquer ônus para os interessados, desde que não tenham sofrido remoção anterior”). A Corte, em questão de ordem, por entender não haver necessidade de acréscimos instrutórios mais aprofundados, converteu o exame da cautelar em julgamento de mérito. Apontou que a norma questionada, ao criar para as empresas obrigação significativamente onerosa, a ser prestada em hipóteses de conteúdo vago (“que estejam causando transtornos ou impedimentos”), para o proveito de interesses individuais dos proprietários de terrenos, teria se imiscuído nos termos da relação contratual estabelecida entre o poder federal e as concessionárias que exploram o serviço de fornecimento de energia elétrica no Estado-membro.

DECISÃO 36

***Agrotóxico: lei estadual e competência privativa da União - Informativo 774**

ADI 3813/RS, rel. Min. Dias Toffoli: Por reputar usurpada a competência privativa da União para legislar sobre comércio exterior (CF, art. 22, VIII), o Plenário julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.427/2006 do Estado do Rio Grande do Sul (“Art. 1º - Fica proibida a comercialização, a estocagem e o trânsito de arroz, trigo, feijão, cebola, cevada e aveia e seus derivados importados de outros países, para consumo e comercialização no Estado do Rio Grande do Sul, que não tenham sido submetidos à análise de resíduos químicos de agrotóxicos ou de princípios ativos usados, também, na industrialização dos referidos produtos. § 1º - Compreende-se como agrotóxicos o definido conforme a legislação federal. § 2º - O certificado ou laudo técnico será o documento hábil para atestar a realização da inspeção de que trata o ‘*caput*’, de forma a evitar a presença de toxinas prejudiciais à saúde humana. Art. 2º - Fica obrigatória a pesagem de veículo que ingresse ou trafegue no âmbito do território do Estado, transportando os produtos, aos quais se refere o art. 1º desta Lei, destinados à comercialização em estabelecimento ou ao consumidor final, no Estado do Rio Grande do Sul. Parágrafo único. Quando da pesagem, será obrigatória a apresentação da documentação fiscal exigida, bem como do documento de que trata o § 2º do art. 1º desta Lei”).

DECISÃO 37

***Em abril de 2023, no julgamento da ADI 7148, o STF declarou que é inconstitucional — por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho (art. 22, I, CF/88) — norma estadual que regulamenta o Programa Jovem Aprendiz**

ADI 7148, Rel. Min. Roberto Barroso: Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Programa Jovem Aprendiz. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 4.716/2020, do Estado de Rondônia, que dispõe sobre a contratação de profissionais por empresas que participem do Programa Jovem Aprendiz naquele Estado. 2. A lei impugnada disciplina tema referente a relações de trabalho, invadindo diretamente a competência legislativa privativa da União (art. 22, I, da Constituição). 3. Pedido julgado procedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional lei estadual que regulamenta o programa jovem aprendiz, por invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho”.

Tese: É inconstitucional lei estadual que regulamenta o programa jovem aprendiz, por invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho.

DECISÃO 38

***Combate à discriminação contra a mulher no mercado de trabalho**

ADI 2.487, Rel. Min. Joaquim Barbosa: Lei 11.562/2000 do Estado de Santa Catarina. Mercado de trabalho. Discriminação contra a mulher. Competência da União para legislar sobre direito do trabalho. (...) A Lei 11.562/2000, não obstante o louvável conteúdo material de combate à discriminação contra a mulher no mercado de trabalho, incide em inconstitucionalidade formal, por invadir a competência da União para legislar sobre direito do trabalho.

DECISÃO 39

***Obrigaç o de fornecer leite, caf  e p o com manteiga aos trabalhadores**

ADI 3.251, Rel. Min. Ayres Britto: Constitucional. A  o direta de inconstitucionalidade. Lei 1.314, de 1 -4-2004, do Estado de Rond nia, que imp e  s empresas de constru  o civil, com obras no Estado, a obriga  o de fornecer leite, caf  e p o com manteiga aos trabalhadores que comparecerem com anteced ncia m nima de quinze minutos ao seu primeiro turno de labor. Usurpa  o da compet ncia da Uni o para legislar sobre direito do trabalho (inciso I do art. 22). A  o julgada procedente.

DECISÃO 40

***Revista íntima em funcionários de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços com sede ou filiais no Estado**

ADI 2.947-RJ, Rel. Min. Cezar Peluso: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta. Lei nº 2.749, de 23 de junho de 1997, do Estado do Rio de Janeiro, e Decreto Regulamentar nº 23.591, de 13 de outubro de 1997. Revista íntima em funcionários de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços com sede ou filiais no Estado. Proibição. Matéria concernente a relações de trabalho. Usurpação de competência privativa da União. Ofensa aos arts. 21, XXIV, e 22, I, da CF. Vício formal caracterizado. Ação julgada procedente. Inconstitucionalidade por arrastamento, ou consequência lógico-jurídica, do decreto regulamentar. É inconstitucional norma do Estado ou do Distrito Federal que disponha sobre proibição de revista íntima em empregados de estabelecimentos situados no respectivo território.

DECISÃO 41

***Mensalidades escolares (fixação da data de vencimento)**

ADI 1.007, Rel. Min. Eros Grau: Mensalidades escolares. Fixação da data de vencimento. Matéria de direito contratual. (...) Os serviços de educação, seja os prestados pelo Estado, seja os prestados por particulares, configuram serviço público não privativo, podendo ser desenvolvidos pelo setor privado independentemente de concessão, permissão ou autorização. Nos termos do art. 22, I, da CB, compete à União legislar sobre Direito Civil.

DECISÃO 42

Notícias STF

Quinta-feira, 18 de agosto de 2016

Lei paranaense sobre cobrança em estacionamentos é inconstitucional, decide STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade de lei paranaense que estabelecia regras para a cobrança em estacionamentos. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (18) no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4862, ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A entidade sustentou na ação que a Lei 16.785/2011, do Estado do Paraná, ofende o artigo 1º Constituição Federal, que explicita a livre iniciativa como um dos fundamentos da República brasileira; o artigo 5º, inciso XXII, que garante o direito fundamental à propriedade; e o artigo 170, que assegura a ordem econômica, observando o princípio da propriedade privada. Para a confederação, a lei questionada pretende ainda legislar sobre matéria de direito civil que, nos termos do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, é de competência privativa da União.

O relator, ministro Gilmar Mendes, votou pela procedência da ação ao entender que a lei estadual viola a competência da União para legislar sobre direito civil, citando vários precedentes do STF a respeito de leis sobre estacionamentos de veículos. De acordo com o ministro, a oferta deve ser regulada pela concorrência entre os prestadores de serviço. “Como que se controla o preço? Via concorrência. É isso que se faz. Um empreendedor oferece mais vantagem que outro”, afirmou.

DECISÃO 43

Notícias STF

Terça-feira, 01 de agosto de 2017

Lei do RJ que impõe obrigações a áreas de estacionamento é inconstitucional

Na sessão extraordinária realizada na manhã desta terça-feira (1º), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria, considerou inconstitucionais dispositivos de lei do Estado do Rio de Janeiro que obriga pessoas físicas ou jurídicas, independentemente do ramo de sua atividade, que ofereçam estacionamento ao público a cercar o local e manter funcionários próprios para garantia da segurança, sob pena de pagamento de indenização em caso de prejuízos ao dono do veículo.

Prevaleceu o voto do relator, ministro Luís Roberto Barroso, que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 451, ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), declarando inconstitucionais os artigos 1º, 4º e 5º da Lei fluminense 1.748/1990.

O ministro Roberto Barroso explicitou duas teses que fundamentam o seu voto. Para ele, “lei estadual que impõe a prestação de serviço de segurança em estacionamento à toda pessoa física ou jurídica que ofereça local para estacionamento é inconstitucional, quer por violação a competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil, quer por violar a livre iniciativa”. A segunda tese do relator é no sentido de que “lei estadual que impõe a utilização de empregados próprios na entrada e saída de estacionamento, impedindo a terceirização, viola a competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho”.

DECISÃO 44

***Estacionamento de veículos em áreas particulares**

ADI 1.918, Rel. Min. Maurício Corrêa: Estacionamento de veículos em áreas particulares. Lei estadual que limita o valor das quantias cobradas pelo seu uso. Direito Civil. Invasão de competência privativa da União. Hipótese de inconstitucionalidade formal por invasão de competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil (CF, art. 22, Iº-8-2003.)

***Competência para legislar sobre trânsito e transporte**

DECISÃO 45

ADI 3.897, Rel. Min. Gilmar Mendes: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei distrital que dispõe sobre instalação de aparelho, equipamento ou qualquer outro meio tecnológico de controle de velocidade de veículos automotores nas vias do Distrito Federal. Inconstitucionalidade formal. Competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Violação ao art. 22, XI, da Constituição. Ação julgada procedente.

DECISÃO 46

ADI 3.679, Rel. Min. Sepúlveda Pertence: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei distrital 3.787, de 2-2-2006, que cria, no âmbito do Distrito Federal, o sistema de moto-service – transporte remunerado de passageiros com uso de motocicletas: inconstitucionalidade declarada por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (CF, art. 22, XI).

***Competência para legislar sobre trânsito e transporte**

Obs.: Em novembro de 2025, na ADI 7852, o STF declarou inconstitucional uma lei paulista que criava condições para serviço de mototáxis em municípios – o Plenário considerou que a lei estadual criava exigências não previstas na legislação federal (usurpando competência legislativa privativa da União), além de violar princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Em voto que conduziu o julgamento, o relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou que o STF possui “sólida e reiterada” jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade de leis estaduais que invadam a competência da União para legislar sobre trânsito e transportes. Segundo o ministro, o legislador federal instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana por meio da Lei 12.587/2012 (com nova redação dada pela Lei 13.640/2018) e tratou expressamente da regulamentação e da fiscalização dos serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros, delegando essas atribuições aos municípios e ao Distrito Federal. “O Estado de São Paulo não possui competência para tratar da matéria nem para delegar ou condicionar a atuação municipal, como fez na lei questionada”, afirmou.

***Competência para legislar sobre trânsito e transporte**

DECISÃO 47

ADI 3.055, Rel. Min. Carlos Velloso: Legislação sobre trânsito: competência privativa federal: CF, art. 22, XI. Lei 11.766, de 1997, do Estado do Paraná, que torna obrigatório a qualquer veículo automotor transitar permanentemente com os faróis acesos nas rodovias do Estado do Paraná, impondo a pena de multa aos que descumprirem o preceito legal: inconstitucionalidade, porque a questão diz respeito ao trânsito.

DECISÃO 48

ADI 2.718, Rel. Min. Joaquim Barbosa: Lei 11.824, de 14-8-2002, do Estado do Rio Grande do Sul. Inconstitucionalidade. O disciplinamento da colocação de barreiras eletrônicas para aferir a velocidade de veículos, por inserir-se na matéria trânsito, é de competência exclusiva da União (art. 22, XI, da CF/1988).

***Competência para legislar sobre trânsito e transporte**

DECISÃO 49

ADI 2.582, Rel. Min. Sepúlveda Pertence: Trânsito: competência legislativa privativa da União: inconstitucionalidade da lei estadual que fixa limites de velocidade nas rodovias do Estado-membro ou sob sua administração.

DECISÃO 50

ADI 1.704, Rel. Min. Carlos Velloso: Legislação sobre trânsito: competência privativa federal: CF, art. 22, XI. Lei 6.908, de 1997, do Estado do Mato Grosso, que autoriza o uso de película de filme solar nos vidros dos veículos: sua inconstitucionalidade, porque a questão diz respeito ao trânsito.

***Competência para legislar sobre trânsito e transporte**

DECISÃO 51

- Em outubro de 2022, na ADI 2477/PR e ADI 2572/PR, o STF decidiu que é constitucional lei estadual que prevê a reserva de assentos especiais a serem utilizados por pessoas obesas, correspondente a 3% dos lugares em salas de projeções, teatros e espaços culturais localizados em seu território e a, no mínimo, 2 lugares em cada veículo do transporte coletivo municipal e intermunicipal. Segundo nossa Corte, a lei estadual não tratou do tema 'trânsito e transporte' (não havendo, portanto, violação à competência privativa da União; art. 22, IX).

***Competência para legislar sobre condições para o exercício de profissões**

DECISÃO 52

Em abril de 2025, na ADI 5465, o STF decidiu pela constitucionalidade de lei estadual que determina o cancelamento do cadastro estadual de empresa que vende produto fabricado com trabalho escravo ou semelhante à escravidão. Segundo nossa Corte Suprema, como o Brasil tem o compromisso de combater o trabalho escravo ou semelhante à escravidão (uma vez que nossa Constituição garante a dignidade da pessoa humana – art. 1º, III – e proíbe qualquer tratamento desumano ou degradante – art. 5º, III –, a possibilidade de cancelamento de cadastro de ICMS é uma medida administrativa legítima, dentro do poder dos Estados para fiscalizar tributos (arts. 24, I, e 155 da CF/1988 e art. 78 do Código Tributário Nacional). Assim, a lei estadual não invade a competência da União, pois não dá a órgãos estaduais o poder de fiscalizar o ambiente de trabalho (isso é papel da União e, mais especificamente, do Ministério do Trabalho). Em verdade, a norma só permite que, após confirmada a prática de trabalho escravo pelo órgão competente da União, o Estado avalie e aplique punições a empresas que comercializam produtos fabricados com trabalho escravo. Ademais, é constitucional que a lei estadual crie uma lista pública das empresas punidas e proíba os sócios dessas empresas de atuar no mesmo ramo por 10 anos.

✓ **Legislativas concorrentes – art. 24, CF/88**

- O art. 24, CF/88, enuncia as competências concorrentes da União com os Estados e o DF.
- Ao contrário das competências materiais comuns do art. 23, CF/88, que são cumulativas – pois não havia prévia determinação de limites para a atuação de cada ente –, a competência legislativa concorrente é não cumulativa, afinal existe determinação expressa de limites à atuação dos entes, ou seja, as tarefas de cada um estão definidas de antemão.

- Ao contrário das competências materiais comuns do art. 23, CF/88, que são cumulativas – pois não havia prévia determinação de limites para a atuação de cada ente –, a competência legislativa concorrente é não cumulativa, afinal existe determinação expressa de limites à atuação dos entes, ou seja, as tarefas de cada um estão definidas de antemão.

- Os Municípios não foram listados como entes dotados de competência legislativa concorrente. Isso não os impede, todavia, de legislar sobre os temas relacionados nos incisos constantes do artigo, haja vista a competência suplementar que detêm como decorrência da previsão do art. 30, II, CF/88. Deste modo, pode-se concluir que os Municípios estão aptos a complementar as leis federais e estaduais editadas no exercício da competência legislativa prevista no art. 24, com o intuito de melhor especificarem suas peculiaridades.

Art. 30, CF/88: Compete aos Municípios:

II - complementar a legislação federal e a estadual no que couber;

Art. 24, CF/88: Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

II - orçamento;

III - juntas comerciais;

IV - custas dos serviços forenses;

V - produção e consumo;

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

X - criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas;

XI - procedimentos em matéria processual;

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

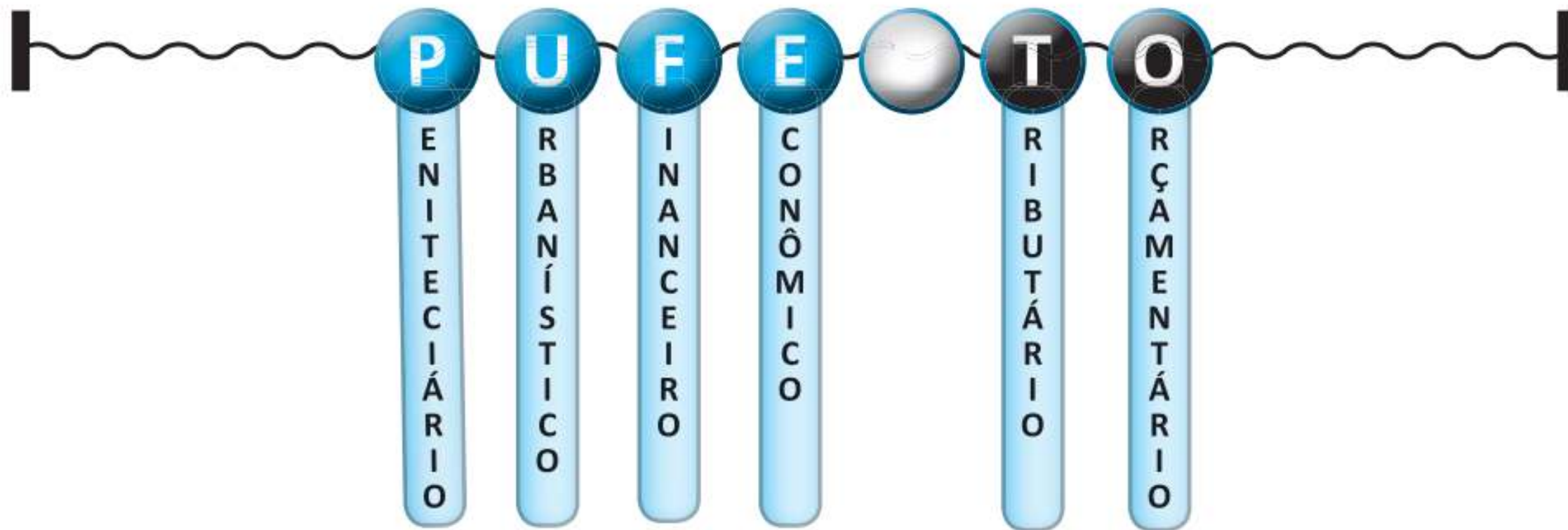
XIII - assistência jurídica e Defensoria pública;

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;

XV - proteção à infância e à juventude;

XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.

*** Para gravar os incisos I e II do art. 24, CF/88:**



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

Art. 24, CF/88:

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

- Outro aspecto interessante foi decidido pelo STF (ADI 7112, em dezembro de 2022). Sabemos que, diante da superveniência de uma lei federal geral, a norma estadual anterior fica, tão somente, com a eficácia suspensa. Segundo o STF, essa lei estadual (mesmo que suspensa) pode ser objeto de ADI, afinal, o controle de constitucionalidade desenvolve-se no plano da validade, e não da eficácia. Aos que questionarem se há alguma utilidade na análise da constitucionalidade de uma lei estadual que está com a eficácia suspensa, respondo: claro que há! Imagine que a lei federal superveniente seja revogada por outra lei federal subsequente (ou, ainda, que ela seja declarada inconstitucional)... nesse cenário, de retirada da lei federal superveniente do ordenamento, a lei estadual anterior voltaria a produzir seus efeitos.

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA	
PRIVATIVA DA UNIÃO	CONCORRENTE ENTRE UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS E DISTRITO FEDERAL
Seguridade social (art. 22, XXIII, CF/88)	Previdência social (assim como proteção e defesa da saúde) (art. 24, XII, CF/88)
Diretrizes e bases da educação nacional ¹⁰⁰ (art. 22, XXIV, CF/88)	Educação, cultura, ensino e desporto (art. 24, IX, CF/88)
Direito processual (art. 22, I, CF/88)	Procedimentos em matéria processual (art. 24, XI, CF/88)
Direito comercial (art. 22, I, CF/88)	Juntas comerciais (art. 24, III, CF/88)
Penal (art. 22, I, CF/88)	Penitenciário (art. 24, I, CF/88)

Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

DECISÃO 1

ADI 6989/PI, Rel. Min. Rosa Weber: O art. 24, § 1º, da Carta Política consagra a fórmula da **competência concorrente limitada**, ou seja, expressa a separação entre a competência da União para editar normas gerais e a dos Estados para, quanto à mesma matéria, produzir normas especiais. Essa opção normativa delineada no art. 24 da Constituição da República configura um sistema de **competências concorrentes não sobrepostas**, em que subdividida a mesma matéria em níveis de normatização que se distinguem não apenas subjetivamente, entre União e Estados, mas também objetivamente, entre normas gerais e especiais. Segundo essa fórmula, nem a União nem o Estado têm competência absoluta para regular em sua plenitude as matérias elencadas no art. 24 – ressalvada, é claro, a hipótese de omissão excepcionada no § 3º do mesmo dispositivo constitucional - ADI 6989/PI, julgada em junho de 2023 (grifos nossos).

DECISÃO 2

- Na ADI 3753/SP (relatada pelo Min. Dias Toffoli, julgada em abril de 2022) tivemos um interessante caso que ilustra um Estado-membro atuando no exercício da competência suplementar prevista no art. 24, § 2º, CF/88.

ADI 3753/SP, Rel. Min. Dias Toffoli: Desta feita, ao disciplinar o direito à meia-entrada para a categoria dos professores das redes públicas estadual e municipais de ensino, atuou o Estado de São Paulo no exercício da competência suplementar prevista no art. 24, § 2º, da Constituição Federal, não havendo coincidência ou conflito com a regulação federal. Rejeito, portanto, a incidência de inconstitucionalidade formal ao caso.

“A Constituição foi **omissa** ao conceder à União competência privativa para legislar sobre certos assuntos (1- de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros – art. 22, XXI; e 2- de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas e empresas estatais – art. 22, XXVII), e não inseri-los no art. 24, indicando de modo expresso que os Estados (e o DF) também podem legislar de forma complementar sobre eles. Tal lacuna, todavia, **não** impede que Estados e DF tratem sobre esses assuntos para suplementá-los.”

Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

“Não é, porém, porque não consta na competência comum que Estados e Distrito federal (este não sobre Polícia Militar, que não é dele) não podem legislar suplementarmente sobre esses assuntos. Podem, e é de sua competência fazê-lo, pois que, nos termos do § 2º do art. 24, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui (na verdade, até pressupõe) a competência suplementar dos Estados (e também do Distrito Federal, embora não se diga aí), e isso abrange não apenas as normas gerais referidas no § 1º desse mesmo artigo no tocante à matéria neste relacionada, mas também as normas gerais indicadas em outros dispositivos constitucionais, porque justamente a característica da legislação principiológica (normas gerais, diretrizes, bases), na repartição de competências federativas, consiste em sua correlação com competência suplementar (complementar supletiva) dos Estados.”

DECISÃO 3

*** É constitucional lei estadual que proíbe as instituições financeiras, correspondentes bancários e empresas de *leasing* de fazerem propaganda de empréstimos para aposentados e pensionistas**

- Consoante decidiu o STF, em maio de 2021, na ADI 6727, a lei estadual que proíbe instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil de fazerem telemarketing, oferta comercial, proposta, publicidade ou qualquer tipo de atividade tendente a convencer aposentados e pensionistas a celebrarem contratos de empréstimo é constitucional. Essa lei trata do tema “defesa do consumidor”, matéria que é de competência legislativa concorrente (art. 24, V, CF/88), e, cumprindo determinação do art. 24, §2º, CF/88, suplementa os princípios e as normas do CDC (Código de Defesa do Consumidor) e reforça a proteção dos consumidores idosos – grupo em situação de especial vulnerabilidade econômica e social.

ADI 6727/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia: É constitucional a proibição — por lei estadual — de que instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil façam telemarketing, oferta comercial, proposta, publicidade ou qualquer tipo de atividade tendente a convencer aposentados e pensionistas a celebrarem contratos de empréstimo. Essa lei trata sobre defesa do consumidor, matéria que é de competência concorrente (art. 24, V, da CF/88), servindo para suplementar os princípios e as normas do CDC e reforçar a proteção dos consumidores idosos, grupo em situação de especial vulnerabilidade econômica e social.

DECISÃO 4

*** Conforme decidiu o STF, os Municípios podem instituir a prestação de assistência jurídica à população de baixa renda**

- O inciso XIII do art. 24 preceitua ser competência legislativa concorrente entre União, Estados e DF legislar sobre “assistência jurídica e Defensoria pública”. Com base nesse dispositivo, a Procuradoria-Geral da República ajuizou a ADPF 279 para impugnar normas municipais que instituíssem a Assistência Judiciária no Município de Diadema (SP). Na arguição, a procuradoria alegou que o Município não poderia ter legislado sobre o assunto e que tais normas estariam violando o pacto federativo. O STF, em novembro de 2021, concluiu o julgamento desta ADPF e decidiu que as Defensorias Públicas não detêm o monopólio da assistência jurídica a hipossuficientes, de forma que Municípios podem criar serviços de atendimento judiciário a pessoas carentes, de forma a ampliar o acesso à justiça.

ADPF 279/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia: A prestação desse serviço público para auxílio da população economicamente vulnerável não tem por objetivo substituir a atividade prestada pela Defensoria Pública. O serviço municipal atua de forma simultânea. Trata-se de mais um espaço para garantia de acesso à jurisdição (art. 5º, LXXIV, da CF/88). Os municípios detêm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, decorrência do poder de autogoverno e de autoadministração. Assim, cabe à administração municipal estar atenta às necessidades da população, organizando e prestando os serviços públicos de interesse local (art. 30, I, II e V). Além disso, a competência material para o combate às causas e ao controle das condições dos vulneráveis em razão da pobreza e para a assistência aos desfavorecidos é comum a todos os entes federados (art. 23, X).

DECISÃO 5

- Sobre o inciso XXIV, cumpre comentar a decisão proferida pelo STF em abril de 2020, na ADPF 457, na qual a Corte firmou que, dada a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, os Municípios não podem editar leis proibindo a divulgação de material com referência a “ideologia de gênero” nas escolas municipais. Nessa postura, há inconstitucionalidade formal. Ademais, conforme comentamos no cap. 5 desta obra (sobre os “Direitos e Garantias Individuais”), há também inconstitucionalidade material, pois tais normas municipais proibitivas afrontam (i) a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber (art. 206, II, CF/88); (ii) o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (art. 206, III); (iii) um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que é a promoção do bem de todos sem preconceitos (art. 3º, IV, CF/88); (iv) o dever estatal de promover políticas de inclusão e de igualdade, contribuindo para a manutenção da discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero.

DECISÃO 6

- Em **outubro de 2025**, na ADPF 522/PE, o STF declarou inconstitucionais leis municipais que proíbem a abordagem de temas relacionados a questões de gênero ou orientação sexual nas escolas. A incompatibilidade com a Constituição deriva de fatores formais e materiais, tendo sido detectada afronta à competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, CF/88); e violação aos preceitos fundamentais relacionados à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88); ao objetivo de construir uma sociedade livre, justa e solidária, e da promoção do bem de todos (art. 3º, I e IV, CF/88); ao direito à igualdade, inclusive de gênero (art. 5º, caput, CF/88); à vedação de censura em atividades culturais (art. 5º, IX, CF/88); ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; e, finalmente, ao direito de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber (arts. 205 e 206, II e III, CF/88).

DECISÃO 7

- Segundo o STF, é inconstitucional lei estadual que afaste as exigências de revalidação de diplomas emitidos por instituições de ensino superior estrangeiras.

ADI 6.073, Rel. Min. Edson Fachin: 1. O afastamento, por lei estadual, das exigências de revalidação de diploma obtido em instituições de ensino superior de outros países para a concessão de benefícios e progressões a servidores públicos invade a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, CRFB). Precedentes. 2. Ação direta de constitucionalidade julgada procedente.

DECISÃO 8

- Além da União, os Estados/DF e Municípios também podem adotar medidas de combate ao coronavírus considerando que a proteção da saúde é de competência concorrente.

ADI 6341 MC-Ref/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin: O Plenário, por maioria, referendou medida cautelar em ação direta, deferida pelo ministro Marco Aurélio (Relator), acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979/2020, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição Federal (CF) (1), o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais. A ação foi ajuizada em face da Medida Provisória 926/2020, que alterou o art. 3º, caput, incisos I, II e VI, e parágrafos 8º, 9º, 10 e 11, da Lei federal 13.979/2020 (2). O relator deferiu, em parte, a medida acauteladora, para tornar explícita, no campo pedagógico, a competência concorrente.

DECISÃO 9

- Segundo o STF, é constitucional lei estadual que autoriza a comercialização de bebidas alcoólicas nas arenas desportivas e nos estádios.

ADI 6.195, Rel. Min. Alexandre de Moraes: Competência concorrente para a matéria (CF, art. 24). O inciso II do art. 13-A da Lei Federal 10.671/2003 estabelece condições gerais de acesso e permanência do torcedor em recintos esportivos, entre as quais a de não portar bebidas proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência, não particularizando, entretanto, quais seriam essas bebidas. Inexistência de vedação geral e absoluta. Possibilidade de o legislador estadual, no exercício de sua competência concorrente complementar, e observadas as especificidades locais, regulamentar a matéria. 3. Respeito à razoabilidade e proporcionalidade na regulamentação estadual. Permissão somente de bebidas de baixo teor alcoólico (cerveja e chope), igualmente autorizadas nos grandes eventos mundiais de futebol e outros esportes, inclusive na Copa do mundo organizada pela FIFA e nas Olimpíadas. 4. A permissão veiculada pela legislação impugnada não envolve um risco social maior do que aquele decorrente da proibição, pois a ausência da comercialização de bebidas de menor teor alcoólico dentro dos estádios acaba gerando o consumo de todos os tipos de bebidas – inclusive aquelas com elevado teor alcoólico – nas imediações dos eventos esportivos. (...)

(...) 5. A Lei Estadual 19.128/2017, ao dispor sobre a comercialização e o consumo de cerveja e chope em arenas desportivas e estádios de futebol, traduziu normatização direcionada ao torcedor-espectador, equiparado pelo § 3º do art. 42 da Lei Federal 9.615/1998, para todos os efeitos legais, ao consumidor, sujeito de direitos definido na Lei Federal 8.078/1990. 6. Entendimento recente desta SUPREMA CORTE no sentido de conferir uma maior ênfase na competência legislativa concorrente dos Estados quando o assunto gira em torno dos direitos do consumidor. (...) 7. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, reconheceu competência concorrente aos Estados-membros para legislar sobre a matéria, bem como a constitucionalidade de lei estadual autorizativa da comercialização e consumo de bebidas não destiladas com teor alcoólico inferior a 14% em estádios de futebol, em dias de jogo (ADI 6.193, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Sessão Virtual de 28/02/2020 a 05/03/2020). 8. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

DECISÃO 10

- Segundo o STF, é constitucional lei estadual que proíba a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos.

ADI 5.996, Rel. Min. Alexandre de Moraes: (...) 3. A Lei 289/2015 do Estado do Amazonas, ao proibir a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e seus componentes, não invade a competência da União para legislar sobre normas gerais em relação à proteção da fauna. Competência legislativa concorrente dos Estados (art. 24, VI, da CF). 4. A sobreposição de opções políticas por graus variáveis de proteção ambiental constitui circunstância própria do estabelecimento de competência concorrente sobre a matéria. Em linha de princípio, admite-se que os Estados editem normas mais protetivas ao meio ambiente, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse, conforme o caso. Precedentes. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente.

DECISÃO 11

- Em maio de 2021, no julgamento da ADI 5995, este tema (norma estadual que proíbe precisamente o uso de animais para o desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e seus componentes) foi novamente discutido. Mais uma vez o STF declarou a constitucionalidade da norma estadual, ao argumento de que o Estado, na hipótese, exerce competência legislativa concorrente em matéria de proteção ambiental (art. 24, VI, CF/88).

ADI 5995/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes: Não havendo norma federal disciplinadora, é constitucional lei estadual que proíba a utilização de animais para desenvolvimento, experimento e teste de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes, limpeza e seus componentes.

- Houve um aspecto abordado nessa ADI 5995 que não havia sido apresentado nos votos da ADI 5996: segundo o Min. Gilmar, nada obstante a proximidade temática da norma impugnada em relação ao conteúdo da Lei Federal nº 11.794/2008, ambas veiculam hipóteses normativas distintas.
- Enquanto a Lei Federal nº 11.794/2008, ao regulamentar o inciso VII do § 1º do art. 225 da CF/88, define as possibilidades do uso de animais em testes vinculados a atividades de ensino e pesquisa científica (fixando diretrizes de atuação para entidades de ensino e pesquisa científica, buscando reduzir o sofrimento do animal envolvido, bem como sanar eventuais práticas de maus-tratos ou de abuso contra animais), a norma estadual trata de um assunto próximo (porém distinto): ela veda a utilização de animais para a finalidade de desenvolvimento, experimento e teste de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes, limpeza e seus componentes.

- Assim, a lei estadual, a rigor, parece concretizar o exercício de competência legislativa plena dos próprios Estados ante à inexistência de disciplina da matéria a nível federal, nos termos do art. 24, § 3º, da Constituição Federal. Afinal, se a Lei Federal nº 11.794/2008 dispôs tão somente acerca do uso de animais par afins de atividade de ensino e pesquisa científica, sob o ponto de vista estritamente normativo, inexistente regulamentação federal sobre o uso destinado à comercialização de produtos cosméticos. A lei estadual, pois, foi editada e colmatou essa lacuna, realizando a previsão do art. 24, §3º, CF/88.

- Nessa mesma ação, todavia, o STF decidiu que é inconstitucional a norma estadual que determina que conste no rótulo de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e de limpeza informação acerca da não realização de testes em animais (ADI 5995/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 28/5/2021). A violação à Constituição deriva da invasão da competência federal para editar as normas gerais sobre produção e consumo (lembrando que já existe, a nível federal, extensa regulamentação quanto à etiquetagem e à rotulagem de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes; essa regulamentação encontra-se definida em atos infralegais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA).

ADI 5995/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes: É inconstitucional norma estadual que vede a comercialização de produtos desenvolvidos a partir de teste em animais, bem como a que determina conste no rótulo informação acerca da não realização de testes em animais. Isso porque esses dispositivos legais violam a competência legislativa da União para editar normas gerais sobre produção e consumo, e para legislar sobre comércio interestadual. Ademais, a vedação imposta genericamente à comercialização de todo e qualquer produto sem distinção da sua respectiva origem invade a competência da União para legislar sobre comércio interestadual, nos termos do art. 22, VIII, da CF.

DECISÃO 12

- Conforme entendimento do STF, não se pode exigir que Estados-membros e Municípios se vinculem a autorizações e decisões de órgãos federais para tomar atitudes de combate à pandemia.

ADI 6343 MC-Ref/DF, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes: O Plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, concedeu parcialmente medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade para: i) suspender parcialmente, sem redução de texto, o disposto no art. 3º, VI, b, e §§ 6º e 7º, II, da Lei 13.979/2020 (1), a fim de excluir estados e municípios da necessidade de autorização ou de observância ao ente federal; e ii) conferir interpretação conforme aos referidos dispositivos no sentido de que as medidas neles previstas devem ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada, devendo ainda ser resguardada a locomoção dos produtos e serviços essenciais definidos por decreto da respectiva autoridade federativa, sempre respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de cada ente federativo. (...) O colegiado entendeu que a União não deve ter o monopólio de regulamentar todas as medidas que devem ser tomadas para o combate à pandemia. Ela tem o papel primordial de coordenação entre os entes federados, mas a autonomia deles deve ser respeitada. É impossível que o poder central conheça todas as particularidades regionais. Assim, a exclusividade da União quanto às regras de transporte intermunicipal durante a pandemia é danosa. (...) O Tribunal alertou que municípios e estados não podem fechar fronteiras, pois sairiam de suas competências constitucionais. Além disso, firmou que os Poderes, nos três níveis da Federação, devem se unir e se coordenar para tentar diminuir os efeitos nefastos da pandemia. Em seguida, salientou não ser possível exigir que estados-membros e municípios se vinculem a autorizações e decisões de órgãos federais para tomar atitudes de combate à pandemia.

DECISÃO 13

- É constitucional lei estadual que determine que faculdades particulares devolvam o valor da matrícula em caso de desistência do curso ou pedido de transferência, realizados antes do início das aulas.

ADI 5.951, Rel. Min. Cármen Lúcia: É constitucional lei estadual que estabeleça que as instituições de ensino superior privada são obrigadas a devolver o valor da taxa de matrícula, podendo reter, no máximo, 5% da quantia, caso o aluno, antes do início das aulas, desista do curso ou solicite transferência.

DECISÃO 14

- Segundo o STF, os Estados-membro podem legislar sobre a concessão, por empresas privadas, de bolsa de estudos para professores.

ADI 2663/RS, Rel. Min. Luiz Fux: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 11.743/2002 do Estado do Rio Grande do Sul, conferindo à decisão efeitos “ex nunc”, a partir da publicação da ata deste julgamento. A lei impugnada assegura às empresas patrocinadoras de bolsas de estudo para professores que ingressam em curso superior a possibilidade de exigir dos beneficiários serviços para implementação de projetos de alfabetização ou aperfeiçoamento de empregados dessas empresas, bem como outras atividades compatíveis com a sua formação profissional. O art. 3º da lei impugnada autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa patrocinadora incentivo equivalente a 50% do valor da bolsa, a ser deduzido do ICMS. De um lado, a Corte entendeu que o princípio federativo reclama o abandono de qualquer leitura inflacionada centralizadora das competências normativas da União, bem como sugere novas searas normativas que possam ser trilhadas pelos Estados-Membros, Municípios e Distrito Federal. A “prospective overruling”, antídoto ao engessamento do pensamento jurídico, possibilita ao STF rever sua postura em casos de litígios constitucionais em matéria de competência legislativa, (...)

(...) viabilizando o prestígio das iniciativas regionais e locais, ressalvadas as hipóteses de ofensa expressa e inequívoca a norma da Constituição. Dessa forma, a competência legislativa de Estado-Membro para dispor sobre educação e ensino, prevista no art. 24, IX, da CF, autoriza a fixação, por lei local, da possibilidade de concessão de bolsas de estudo a professores em aprimoramento do sistema regional de ensino. Por outro lado, considerou que o pacto federativo reclama, para preservação do equilíbrio horizontal na tributação, a prévia deliberação dos Estados-Membros para concessão de benefícios fiscais relativamente ao ICMS, na forma prevista no art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF e como disciplinado pela LC 24/1975, recepcionada pela atual ordem constitucional. Por esse motivo, o art. 3º da Lei 11.743/2002 padece de inconstitucionalidade. Ao conceder benefício fiscal de ICMS sem a antecedente deliberação dos Estados-Membros e do Distrito Federal, caracteriza-se hipótese típica de exoneração conducente à guerra fiscal, em desarmonia com a Constituição. Vencido, em parte, o ministro Marco Aurélio, que julgava improcedente o pedido. Para o magistrado, não se trataria, no caso concreto, de guerra fiscal, por não ter havido implemento de um benefício fiscal propriamente dito, mas simples contrapartida para as empresas que resolvessem adentrar esse campo e financiar o aprimoramento da classe dos professores.

DECISÃO 15

- Segundo o STF, é inconstitucional lei estadual que discipline a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular.

ADI 2.902, Rel. Min. Edson Fachin: 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. Precedente. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente.

DECISÃO 16

- Em **fevereiro de 2022**, o STF decidiu (ADI 4118/RJ) que lei estadual pode obrigar empresas de TV por assinatura e estabelecimentos comerciais de venda — que já possuam Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) — a fornecerem atendimento telefônico gratuito aos clientes (por meio do prefixo 0800). Isso porque referida lei trata do assunto “direito do consumidor” — tema que é de competência concorrente (art. 24, V, CF/88). Considerando que o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), editado pelo Congresso Nacional, representa a norma geral de proteção do consumidor, é de competência dos Estados-membros, além da supressão de eventuais lacunas, a edição de normas destinadas a complementar tal norma geral a fim de atender às suas particularidades. A essa atuação dá-se o nome de competência suplementar (art. 24, § 2º, CF/88). Como o CDC silenciou acerca do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) por telefone, nada impede uma lei estadual de tratar do tema.

DECISÃO 17

- Em contrapartida, também em **fevereiro de 2022**, o STF decidiu (ADI 6668/MG) que lei estadual não pode proibir que os prestadores de serviço público de abastecimento de água e de esgotamento sanitário inscrevam os usuários inadimplentes no SPC/Serasa. Vejamos o porquê: como a proteção do consumidor é matéria de competência concorrente (art. 24, V, CF/88), é tarefa da União editar as normas gerais sobre o tema (art. 24, § 1º, da CF/88). Isso foi feito mediante a elaboração da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) que, nos artigos 43 e 44, regulamentou os bancos de dados e cadastros de consumidores, não prevendo nenhuma restrição quanto aos tipos de débitos que neles possam ser inscritos. Destarte, quando uma lei estadual prevê para o usuário do serviço público residente naquele Estado o direito de não ser inscrito em cadastro de devedores, está usurpando a competência legislativa da União para editar as normas gerais de proteção ao consumidor.

DECISÃO 18

- Em **agosto de 2022**, o STF decidiu (na ADI 6088/AM) que é constitucional norma estadual que, a pretexto de proteger a saúde pública, obriga as prestadoras de serviços de telefonia celular e de internet a inserirem, nas faturas de consumo, mensagem incentivadora à doação de sangue – segundo a Corte Suprema, não há usurpação de competência privativa da União considerando que a lei impugnada não está disciplinando o tema ‘telecomunicações’.

DECISÃO 19

- Em **abril de 2025** (ADI 5.758/SC) o STF declarou constitucional a lei estadual que, mesmo sendo de origem parlamentar, prevê que o SUS distribua gratuitamente análogos de insulina a portadores de diabetes. Segundo decidiu nossa Corte, a lei estadual não interfere na organização ou no funcionamento da Administração Pública – tampouco cria atribuições ou órgãos, além de os deveres previstos decorrerem diretamente dos comandos constitucionais dos arts. 23, II; 196; e 198 – de modo que se mostrou legítima a iniciativa parlamentar. Em seu voto, o relator, ministro Nunes Marques, afastou o argumento de invasão da competência do governador, pois, segundo o ministro, apesar de estabelecer política pública, a lei estadual não criou órgão nem disciplinou a organização e o funcionamento da administração pública.

DECISÃO 20

- Em **setembro de 2023**, na ADI 2879, o STF considerou que é constitucional lei estadual que fixa limite de tempo proporcional e razoável para o atendimento de consumidores em estabelecimentos públicos e privados, bem como prevê a cominação de sanções progressivas na hipótese de descumprimento. Segundo nossa Corte Suprema, a competência para legislar sobre direito do consumidor é concorrente (art. 24, V e VIII, CF/88) – o que significa que cabe à União editar normas gerais e aos Estados-membros e DF legislar de forma supletiva ou complementar (art. 24, §§ 1º e 2º).

DECISÃO 21

- Em **outubro de 2024**, no julgamento da ADI 4959, o STF lembrou que nossa Constituição confere a todos os entes federativos a competência administrativa para proteger a fauna (art. 23, VI e VII) e uma competência legislativa concorrente para tratar do tema (art. 24, VI). Com base nesses dispositivos, nossa Corte considerou constitucional uma lei estadual, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a proteção e a defesa de animais e o controle de reprodução e regulamentação da vida de cães e gatos encontrados nas ruas. Muito embora a lei estabeleça uma obrigação para o governo de cuidar de cães e gatos abandonados e de criar medidas sanitárias e políticas públicas para o controle de sua reprodução, ela é constitucional e não viola a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para projetos de lei que envolvam a criação de órgãos, cargos e funções na Administração Pública (arts. 61, § 1º, “a” e “e” e 84, VI, “a”, CF/88). Afinal, é firme a jurisprudência do STF no sentido de que a mera possibilidade de uma proposição parlamentar ter como consequência o aumento de despesas para a Administração não se revela circunstância suficientemente apta a caracterizar violação à cláusula de reserva de iniciativa. No caso discutido nessa ADI 4959, a lei estadual não dispõe sobre a organização ou estrutura da Administração estadual, não cria órgão vinculado ao Executivo local ou lhe fixa atribuições, tampouco disciplina o regime jurídico de servidores do Estado. Tão somente realiza uma escolha legítima de política pública voltada à proteção de animais abandonados ou em situação de rua.

DECISÃO 22

- Em **maio de 2025**, no julgamento da ADI 7553, o STF discutiu se um Estado-membro teria competência legislativa para tratar de quatro aspectos: (i) a concessão da gratuidade de justiça; (ii) o momento em que deve ser comprovado o recolhimento das custas processuais; (iii) vinculação das custas ao valor da causa; e, por fim, (iv) a possibilidade de cobrança de custas em caso de não comparecimento injustificado de interessados em audiências de conciliação ou sessões de mediação nos CEJUSCs (Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania).

- Sobre o primeiro item, nossa Corte entendeu que encerra típica matéria de direito processual civil (art. 22, I), pois a gratuidade de justiça – por estar intimamente ligada ao direito de ação e ao acesso à jurisdição – configura-se como instituto processual, implicando diretamente obrigações processuais. Ademais, trata-se de matéria que deve ser uniformemente disciplinada em todo o território nacional, não havendo peculiaridades locais que justifiquem tratamento normativo diverso. Logo, por haver predominância do caráter processual civil, o STF afastou a possibilidade de enquadramento da norma na competência concorrente dos Estados e declarou inconstitucional a norma estadual que fixava, no caso de deferimento parcial do benefício à gratuidade da justiça (art. 98, CPC/2015), valor mínimo de custas a ser arcado pela parte.

- Acerca do segundo item, o STF recordou que as normas que impõem deveres processuais integram o campo do direito processual (competência privativa da União), enquanto as normas que regulam a forma e a ordem dos atos processuais (os procedimentos) podem ser objeto de legislação concorrente pelos Estados (art. 24, XI), desde que haja peculiaridade local. No caso, decidiu o STF que é inconstitucional a norma estadual que exige a comprovação do recolhimento de custas no ato da interposição de recurso no juízo de primeiro grau, por tratar-se de norma de caráter processual geral, cuja competência legislativa é da União.

- Ainda sobre o segundo item, um detalhe interessante foi firmado pelo STF: quando a matéria é de competência legislativa privativa da União, tal circunstância obsta a atuação legislativa do Estado, ainda que seja adotada redação coincidente com a legislação editada pelo ente central – em outras palavras: quando o tema é de competência legislativa privativa da União, o Estado simplesmente não pode editar lei sobre o assunto, mesmo que a lei estadual seja uma ‘cópia’ (ou possua teor muito semelhante) da lei federal sobre o tema.

- No que se refere ao terceiro tópico, nossa Corte confirmou a validade da vinculação das custas ao valor da causa, quando há a fixação de limites mínimos e máximos, não sendo exigível a comprovação minuciosa da relação entre a cobrança e os custos envolvidos – considerando a complexidade de mensurar essa correspondência de forma precisa, desde que observada a razoabilidade. Determinou, ainda, a impossibilidade de o reajuste das custas ser feito de forma desproporcional e desarrazoada.

- Com relação ao último tópico, o STF considerou constitucional a cobrança de custas em valor razoável em caso de não comparecimento injustificado de interessados em audiências de conciliação ou sessões de mediação nos CEJUSCs, justamente visando evitar mobilização desnecessária do aparato estatal – afinal, a realização de audiências de conciliação e sessões de mediação demanda recursos financeiros e de pessoal, de modo que a frustração de sua efetivação significa a inutilidade da disponibilização de tais recursos.

DECISÃO 23

- Os Estados-membros possuem competência legislativa concorrente para dispor sobre a proteção e integração social das pessoas com deficiência (art. 24, XIV, CF). Em razão dessa atribuição, o STF declarou constitucional lei estadual que impõe a hipermercados, supermercados e estabelecimentos congêneres a obrigatoriedade de disponibilizar um percentual de carrinhos de compras adaptados para o transporte de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. Segundo nossa Corte, a norma estadual paulista não viola o princípio da isonomia ao direcionar a obrigação a hipermercados, supermercados e estabelecimentos congêneres, pois tal distinção baseia-se em *discrímen* razoável. A imposição de adaptação de 5% dos carrinhos de compras para o transporte de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida não ofende os princípios da livre-iniciativa, da razoabilidade e da proporcionalidade. A medida é adequada para facilitar a locomoção, necessária por complementar o arcabouço normativo de proteção à pessoa com deficiência, e proporcional em sentido estrito, visto que o ônus imposto é moderado diante do direito fundamental à inclusão e à dignidade da pessoa com deficiência, em consonância com os arts. 1º, III; 3º, IV; 23, II; 24, V e XIV; 227, § 2º; e 244 da Constituição Federal e as previsões da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. **Tese fixada:** “É constitucional lei estadual que impõe a obrigatoriedade de adaptação de percentual de carrinhos de compras para transporte de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida”.

- Por fim, o Min. Gilmar, relator do RE, destacou que a decisão em análise alinha-se a uma série de outras decisões desta Corte em sede de controle concentrado em que reconhece a constitucionalidade de normas estaduais que buscam promover a acessibilidade e completa inclusão de pessoas portadoras de deficiência ao tecido social, apesar de potenciais restrições da livre-iniciativa. Nesse sentido, ele citou: a ADI 2.572, de relatoria do Min. Roberto Barroso, em que foi considerada constitucional Lei do Estado do Paraná que reservou 3% de lugares disponíveis em salas de projeções, teatros, espaços culturais e transporte público para pessoas obesas; a ADI 6.989, de relatoria da Min. Rosa Weber, que considerou constitucional Lei do Estado do Piauí que cria obrigatoriedade de adoção de etiquetas em peças de vestuário em braile ou outro meio acessível que atenda às pessoas com deficiência; e a ADI 903, de relatoria do Min. Dias Toffoli, a qual reputou constitucional Lei do Estado de Minas Gerais que dispõe sobre adaptação dos veículos de transporte coletivo com a finalidade de assegurar seu acesso por pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção.

Dispositivo Constitucional	Competência	Natureza	Detalhe importante
21	Exclusiva da União	Material / administrativa	- São competências indelegáveis. - Tratam normalmente da relação entre a República Federativa do Brasil e outros Estados soberanos; bem como de assuntos que exigem tratamento nacionalmente uniforme.
22	Privativa da União	Legislativa	- São competências legislativas passíveis de delegação para Estados e Distrito Federal, por meio de autorização dada por lei complementar federal.
23	Comum (União, Estados, DF e Municípios)	Material / administrativa	- É partilhada por todos os entes da federação.
24	Concorrente (União, Estados e DF)	Legislativa	- União edita as normas gerais. - Estados e Distrito Federal editam normas complementares - suplementares. - Se a União não editar a norma geral, Estados / DF poderão legislar de forma plena (competência suplementar - supletiva). - A superveniência de lei federal, trazendo norma geral, <u>suspende</u> a lei estadual onde houver entre elas contrariedade.

ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

- Sabemos que são quatro as escolhas centrais que devem ser feitas para estruturarmos o Estado e estabelecermos as diretrizes essenciais para a organização dos poderes:

- * Forma de Governo
- * **Sistema de Governo**
- * Forma de Estado
- * Regime de Governo

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



```
graph TD; A[REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL] --> B[Federação]; A --> C[República]; A --> D[Presidencialismo]; A --> E[Democrático];
```

Forma de Estado

Federação

Forma de Governo

República

Sistema de Governo

Presidencialismo

Regime de Governo

Democrático

➤ **Sistemas de Governo**

- É o sistema de governo que nos permite identificar o modo como vão se articular os Poderes (especialmente o Executivo e o Legislativo) dentro de um Estado.
- No Presidencialismo temos uma inequívoca independência política entre os dois Poderes, já que as funções executivas estão todas concentradas no Poder Executivo.
- Já no Parlamentarismo os Poderes se articulam com relativa interdependência, vez que uma parcela da função executiva (a Chefia de Governo) será deslocada para ser exercida pelo 1º Ministro, que é membro integrante do Parlamento.

“A experiência elucida que no Presidencialismo ocorre uma interligação entre a chefia de Estado e a chefia de governo. Ambos os papéis se interagem, diferentemente do Parlamentarismo, sistema em que as atribuições do Poder Executivo se segregam. Realmente, por força do princípio da separação de Poderes, as funções de chefe de Estado e de chefe de governo devem ser desempenhadas pelo Presidente da República sem qualquer ingerência do Congresso Nacional. É que, no Brasil, não vigora o Parlamentarismo, no qual a chefia de Estado fica a cargo do Presidente ou Monarca, enquanto a chefia de governo pertence a um primeiro ministro, que chefia o Gabinete.”

Fonte: BULOS, Uadi Lammêgo. *Constituição Federal anotada*. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, 1246.

“Parlamentarismo é o sistema de governo que tem as seguintes características: (a) é típico das monarquias constitucionais, de onde se estendeu às Repúblicas europeias; (b) o Poder Executivo se divide em duas partes: um Chefe de Estado, exercido pelo monarca ou pelo Presidente da República; e um Primeiro-Ministro ou Presidente do Conselho como Chefe do Governo que é exercido pelo Conselho de Ministros; (c) o governo é assim um corpo coletivo orgânico, de sorte que as medidas governamentais implicam a atividade de todos os Ministros e seus Ministérios; (d) o Primeiro-Ministro é indicado (ou mesmo nomeado) pelo Presidente da República; os demais Ministros são indicados ou nomeados pelo Primeiro-Ministro, ou indicados por este e nomeados pelo Presidente da República, mas sua investidura é definitiva, como a sua permanência posterior nos cargos, depende da confiança da Câmara dos Deputados (às vezes, bem do Senado); (e) a aprovação do Primeiro-Ministro e de seu Conselho de Ministros pela Câmara se faz pela aprovação de um plano de governo (...)”

Fonte: SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 24. ed., nos termos da reforma constitucional São Paulo, SP: Malheiros, 2005. p. 507.

“(...) por eles apresentados, o que vale dizer que a Câmara assume responsabilidade de governo, aprovando o plano, empenhando-se assim politicamente perante o povo; (f) o Poder Legislativo assume no parlamentarismo funções político-governamentais mais amplas, e se transforma em Parlamento, na medida em que compreende também os membros do governo: Primeiro-Ministro e Conselho de Ministros, sejam ou não parlamentares; (g) o governo é responsável ante o Parlamento (Câmara dos Deputados), o que significa que o governo depende de seu apoio e confiança para governar; (h) o Parlamento responsável perante os eleitores, de sorte que a responsabilidade política se realiza do governo para com o Parlamento e deste para com o povo; (i) significa que se o Parlamento retirar a confiança no governo, ele cai, exonera-se, porque não tem mandato, nem investidura a tempo certo, mas investidura de confiança; perdida esta, que pode decorrer de um voto de censura ou moção de desconfiança, exonera-se, para dar lugar à constituição de outro governo; (...)”

Fonte: SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 24. ed., nos termos da reforma constitucional São Paulo, SP: Malheiros, 2005. p. 507.

“(...) (j) mas, em vez da exoneração dos membros do governo que perdeu a confiança do Parlamento, pode-se preferir apurar a confiança do povo e, então, se utiliza o mecanismo da dissolução da Câmara, convocando-se as eleições extraordinárias para formação de outro Parlamento em torno do tema ou da questão de governo que gerou a crise, crise esta que se resolve politicamente, sem trauma, porque a flexibilidade do sistema possibilita a mecânica adequada à solução de tensões políticas.”

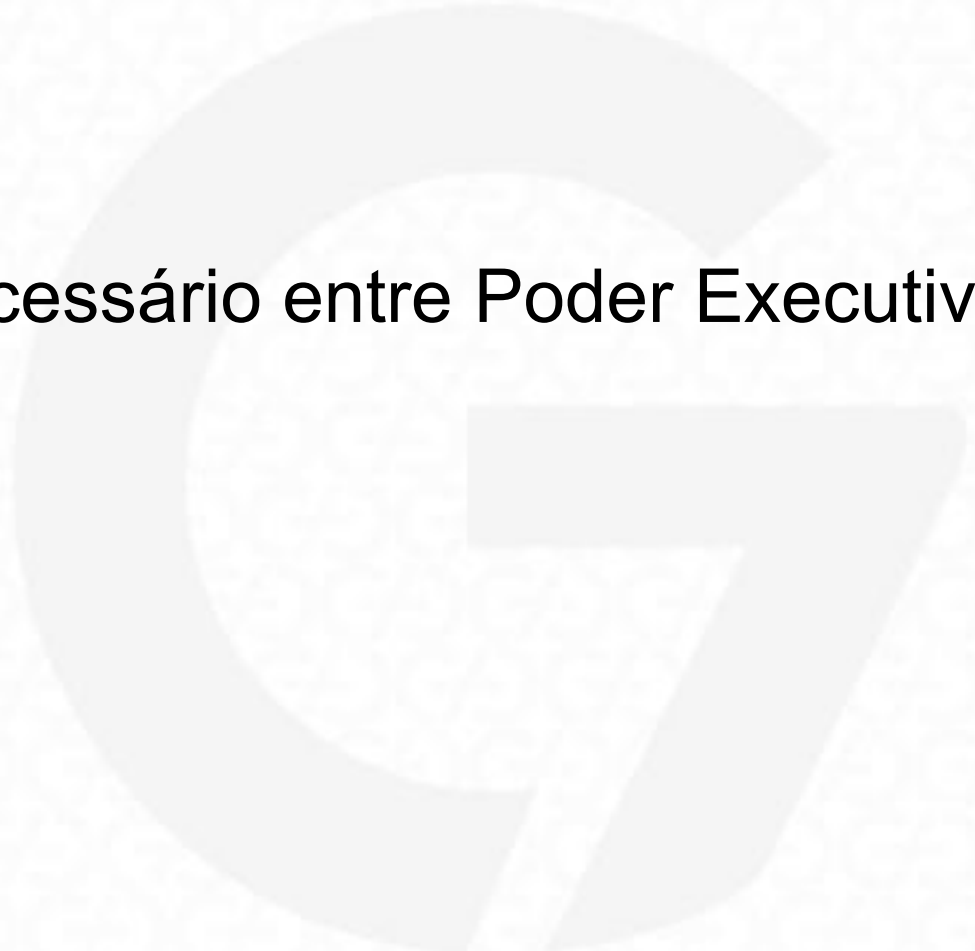
Fonte: SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 24. ed., nos termos da reforma constitucional São Paulo, SP: Malheiros, 2005. p. 507.

(i) Parlamentarismo e Presidencialismo: diferenças essenciais

* Surgimento

* Chefia





* Vínculo Político necessário entre Poder Executivo e Legislativo

*** Obs.1: Presidencialismo de coalização.**

- Expressão cunhada por Sérgio Abranches.
- Segundo o autor, a extrema heterogeneidade da sociedade brasileira, tanto em termos culturais quanto econômicos e políticos, aliada ao sistema proporcional de lista aberta no âmbito da CD, teria o condão de gerar um governo inoperante, sem maioria no Parlamento.
- Necessidade de formar a coalização e conquistar governabilidade.

* Mandato



Obs.: Recall: é um meio de participação popular direta em que os cidadãos dizem se estão ou não satisfeitos com o mandato de certo representante eleito.

- Não foi adotado pela Constituição Federal de 1988.

* Principais vantagens

- Presidencialismo: estabilidade
- Parlamentarismo: relação harmoniosa entre os Poderes e uma maior capacidade de superação de crises políticas.

PRESIDENCIALISMO X PARLAMENTARISMO		
SURGIMENTO	EUA	Inglaterra
Chefia	Una (o Presidente da República é, simultaneamente, chefe de Estado e de Governo)	Dual (o chefe de Governo é o Primeiro Ministro e o chefe de Estado é o Monarca ou o Presidente)
Vínculo necessário entre o Poder Legislativo e Executivo	O vínculo é possível e facilita a governabilidade, todavia não é essencial para o Presidente se eleger, tampouco para governar	O vínculo é essencial. Deve ser construído “a priori”
Mandato	Tempo determinado	Prazo indeterminado
Principal vantagem	Maior legitimidade do chefe do Executivo (em regra, eleito diretamente)	São duas: • relação harmoniosa entre os Poderes Executivo e Legislativo • superação simplificada de crises políticas

MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

(ii) Semipresidencialismo

* Características



(iii) Presidencialismo como sistema preferencial nas Constituições brasileiras

AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL promulgam, nos termos do art. 217, § 4º, da Constituição Federal, a seguinte

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 4, DE 1961

Institui o sistema parlamentar de governo.

ATO ADICIONAL

CAPÍTULO I **Disposição Preliminar**

Art. 1º O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República e pelo Conselho de Ministros, cabendo a este a direção e a responsabilidade da política do governo, assim como da administração federal.

CAPÍTULO II **Do Presidente da República**

Art. 2º O Presidente da República será eleito pelo Congresso Nacional por maioria absoluta de votos, e exercerá o cargo por cinco anos.

Legislação Informatizada - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 6, DE 1963 - Publicação Original

Veja também: _____

▮ [Proposição Originária](#) ▮ [Dados da Norma](#)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam, nos termos do art. 217, § 4º da Constituição Federal a seguinte:

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 6, DE 1963

Revoga e Emenda Constitucional nº 4 (Ato Adicional) e restabelece o sistema presidencial de governo.

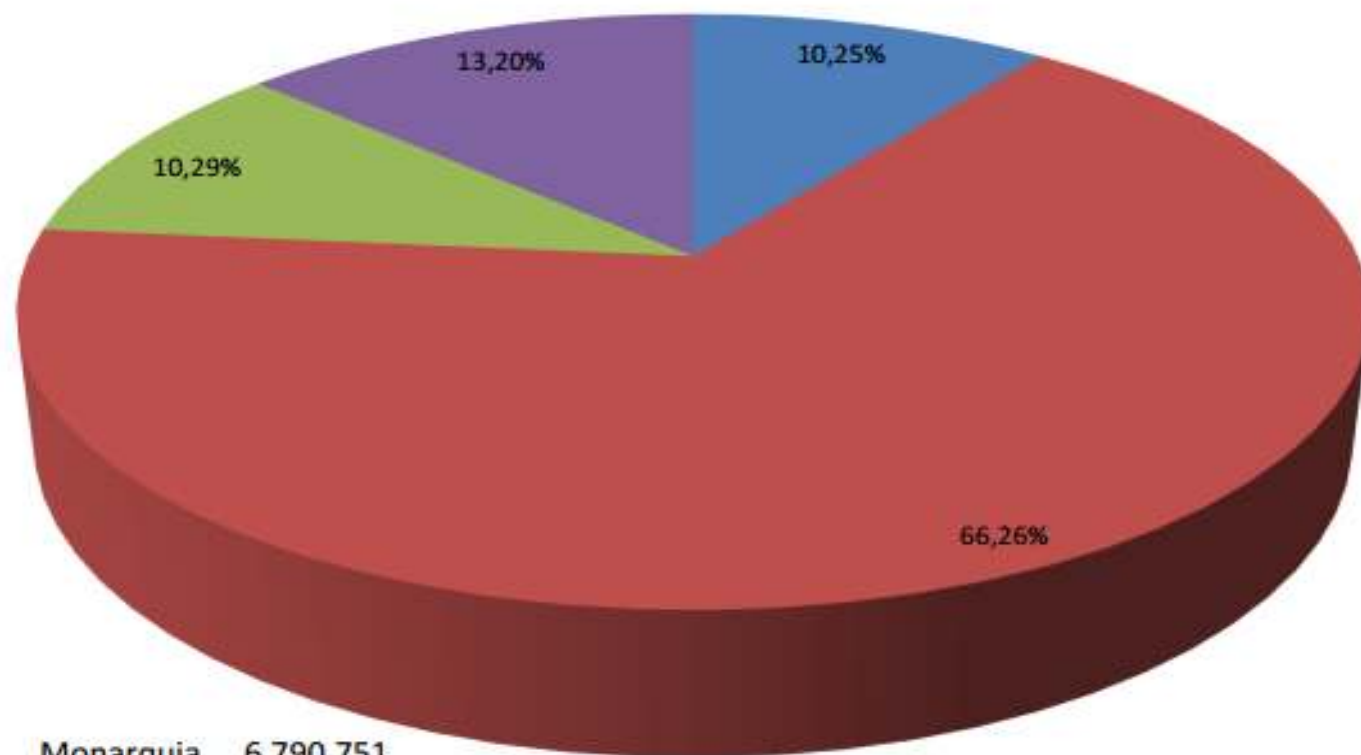
Art. 1º Fica revogada a Emenda Constitucional nº 4 e restabelecido o sistema presidencial de governo instituído pela Constituição Federal de 1946, salvo o disposto no seu art. 61.

Art. 2º, ADCT: No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma (república ou monarquia constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo ou presidencialismo) que devem vigorar no País. (Vide emenda Constitucional nº 2, de 1992)

	FORMA DE GOVERNO	SISTEMA DE GOVERNO
1	MONARQUIA	1 PARLAMENTARISMO
2	REPÚBLICA	2 PRESIDENCIALISMO

Resultado Total Forma de Governo

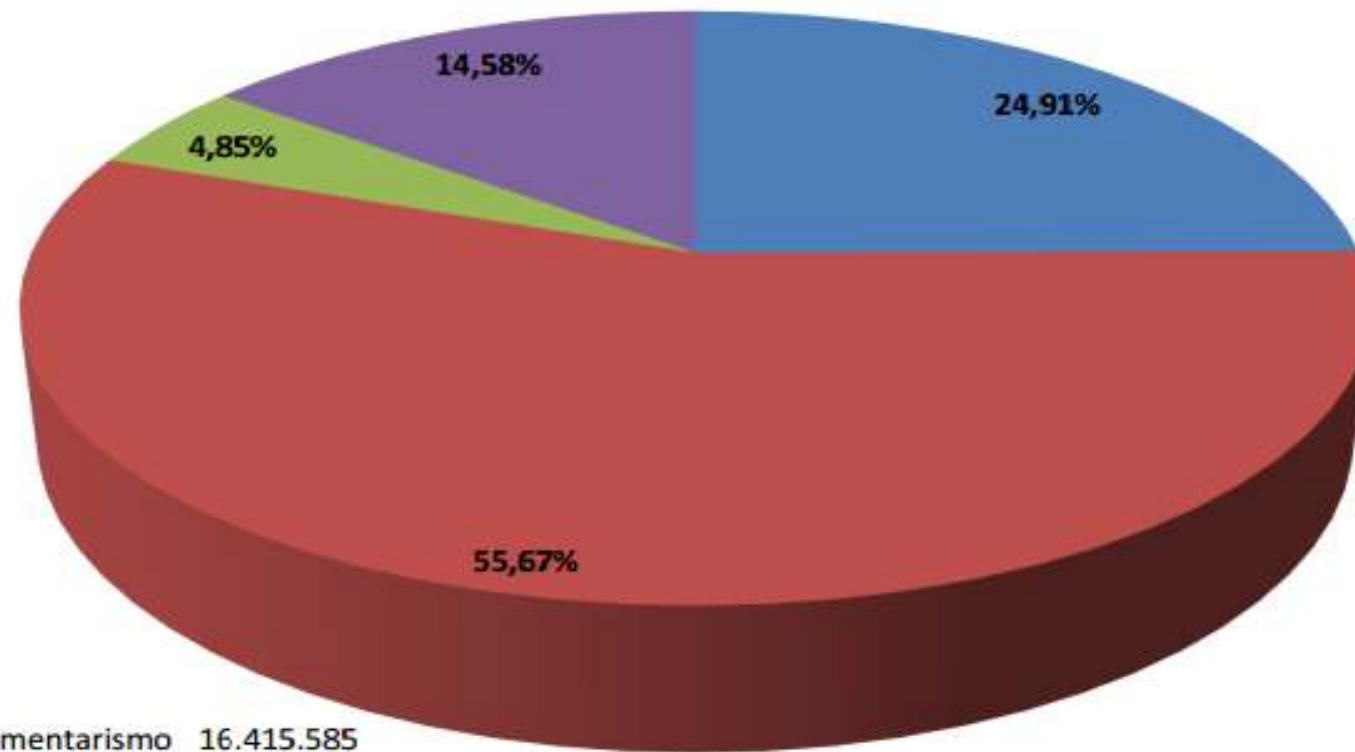
■ Monarquia ■ República ■ Brancos ■ Nulos



Monarquia	6.790.751
República	43.881.747
Brancos	6.813.179
Nulos	8.741.289

Resultado Final do Sistema de Governo

■ Parlamentarismo ■ Presidencialismo ■ Brancos ■ Nulos



Parlamentarismo	16.415.585
Presidencialismo	36.685.630
Brancos	3.193.763
Nulos	9.606.163

Gilmar Mendes critica falta de responsabilidade nas emendas e defende o semipresidencialismo

Para o ministro, o regime semipresidencialista deve estar entre as reformas institucionais a serem discutidas no país neste ano

Luísa Carvalho

23/01/2025 | 12:16 | Brasília

Atualizado em 23/01/2025 às 19:25



Ministro Gilmar Mendes / Créditos: Rosinei Coutinho/SCO/STF

- A defesa do sistema semipresidencialista por Gilmar Mendes não é recente.
- Em 2017, o ministro encaminhou ao Senado uma minuta de proposta de emenda constitucional em favor da instituição do regime. Para ele, o regime é uma alternativa para enfrentar momentos de tensão e crises políticas.
- O texto, que dependia do “patrocínio” de ao menos 27 senadores para tramitar formalmente, não foi levado adiante – ao menos por enquanto.